



**PUTUSAN**  
Nomor 316/Pid.B/2024/PN Cbd

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Cibadak yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

**Terdakwa 1 :**

1. Nama lengkap : **Neng Anggi Anggraeni binti H. Encep Jamaludin (alm);**
2. Tempat lahir : Cianjur;
3. Umur/Tanggal lahir : 29 Tahun/ 23 Desember 1994;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kampung Pasir Bedog Rt. 006/ 003 Desa Panyusuhan, Kecamatan Sukaluyu, Kabupaten Cianjur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;

Terdakwa Neng Anggi Anggraeni binti H. Encep Jamaludin (alm) ditangkap pada tanggal 28 Juni 2024 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/ 02VI/ RES.1/ 2024/ Reskrim tanggal 28 Juni 2024 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Juni 2024 sampai dengan tanggal 18 Juli 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Juli 2024 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 26 September 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 26 September 2024 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2024;
5. Penuntut Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 16 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 14 November 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 15 November 2024;
7. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 November 2024 sampai dengan tanggal 16 Januari 2024;
8. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 15 Januari 2025 sampai dengan tanggal 13 Februari 2025;

Halaman 1 dari 71 Putusan Nomor 316/Pid.B/2024/PN Cbd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Perpanjangan kedua Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 14 Februari 2025 sampai dengan tanggal 15 Maret 2025;

## Terdakwa 2 :

1. Nama lengkap : **Wahyu Septian Bin Kuswanto;**
2. Tempat lahir : Sukabumi;
3. Umur/Tanggal lahir : 35 Tahun/ 21 September 1989;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kampung Benjot Rt. 032/ Rw. 009, Desa Caringin  
Kecamatan Gegerbitung Kabupaten Sukabumi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa Wahyu Septian bin Kuswanto ditangkap pada tanggal 28 Juni 2024 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/ 03/ VI/ RES.1/ 2024/ Reskrim tanggal 28 Juni 2024 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Juni 2024 sampai dengan tanggal 18 Juli 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Juli 2024 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 26 September 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 26 September 2024 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2024;
5. Penuntut Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 16 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 14 November 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 15 November 2024;
7. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 November 2024 sampai dengan tanggal 16 Januari 2024;
8. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 15 Januari 2025 sampai dengan tanggal 13 Februari 2025;
9. Perpanjangan kedua Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 14 Februari 2025 sampai dengan tanggal 15 Maret 2025;

Halaman 2 dari 71 Putusan Nomor 316/Pid.B/2024/PN Cbd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I didampingi Penasihat Hukumnya Budi Setiadi SH. Penasihat Hukum Pada Kantor Advokat dan Penasihat Hukum Budi Setiadi SH & Partner (KAKH-BDS) Cianjur yang beralamat di Perumahan Bumi Asri Blok C Nomor 1 Desa Sukamaju Kecamatan Cianjur Kota Kabupaten Cianjur berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 26 Oktober 2024

Terdakwa II didampingi Penasihat Hukum Hidayat Muslim, S.H, Penasihat Hukum dari Lembaga Bantuan Hukum Elang Pasundan (ELPAS) yang beralamat di Jalan Jajaway Nomor 2 Kecamatan Palabuhanratu, berdasarkan Surat Penetapan penunjukan penasehat Hukum pada tanggal 24 Oktober 2024 Nomor 316/ Pen.Pid.B/ 2024/ PN Cbd;

*Pengadilan Negeri tersebut;*

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibadak Nomor 316/Pid.B/2024/PN Cbd tanggal 17 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 316/Pid.B/2024/PN Cbd tanggal 17 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa I. NENG ANGGI ANGGRAENI Binti H. ENCEP JAMALUDIN (Alm)** dan **Terdakwa II. WAHYU SEPTIAN Bin KUSWANTO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*secara bersama-sama dengan sengaja direncanakan terlebih dahulu merampas nyawa orang lain*" sebagaimana yang didakwakan dalam Pasal 340 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam Surat Dakwaan **KESATU** Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap **Terdakwa I. NENG ANGGI ANGGRAENI Binti H. ENCEP JAMALUDIN (Alm)** dan **Terdakwa II. WAHYU SEPTIAN Bin KUSWANTO** berupa pidana penjara masing-masing selama **SEUMUR HIDUP**.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah Flashdisk berisikan data rekaman CCTV pertemuan di pegadaian dan tetangga rumah korban An.LILI (Alm) dengan tersangka **NENG ANGGI ANGGRAENI Binti**

Halaman 3 dari 71 Putusan Nomor 316/Pid.B/2024/PN Cbd



H.ENCEP JAMALUDIN (Alm) dan disita dari pelapor An.HARUN Bin HASIM (Alm);

**Terlampir dalam berkas perkara.**

- 1 (satu) pcs baju warna garis putih biru ukuran 3/4 kepemilikan korban An.LILI (Alm) dan disita dari pelapor An.HARUN Bin HASIM (Alm);
- 1 (satu) pcs celana Jeans warna biru, ukuran panjang, kepemilikan korban An.LILI (Alm) dan disita dari pelapor An.HARUN Bin HASIM (Alm);
- 1 (satu) tas warna hitam merek LOUIS VUITTON, kepemilikan korban an.LILI (Alm) dan disita dari tersangka NENG ANGGI ANGGRAENI Binti H.ENCEP JAMALUDIN (Alm);
- 1 (satu) kacamata warna kaca putih batang hitam, kepemilikan tersangka an.NENG ANGGI ANGGRAENI Binti H.ENCEP JAMALUDIN (alm);
- 1 (satu) buah HP merek Realme C-53 warna Gold, No.Hp 085941373070, diakui kepemilikan tersangka An.NENG ANGGI ANGGRAENI Binti H.ENCEP JAMALUDIN (Alm);
- 1 (satu) botol merek AQUA yang dipakai untuk menampung air campuran sabun wipol untuk membersihkan bercak darah korban sdri. LILI didalam R4/Mobil tepatnya di jok kiri milik tersangka sdri. NENG ANGGI ANGGRAENI Binti H.ENCEP JAMALUDIN (Alm);
- 1 (satu) buah sikat warna merah muda bercorakan hitam, yang dipakai tersangka NENG ANGGI ANGGRAENI Binti H.ENCEP JAMALUDIN (Alm) yang dipakai menyikat jok yang terdapat bercak darah korban sdri LILI (Alm);
- 1 (satu) kain/handuk kecil warna putih kepemilikan tersangka an.WAHYU SEPTIAN Bin KUSWANTO dan disita dari tersangka dari An. WAHYU SEPTIAN Bin KUSWANTO;
- 1 (satu) buah HP merek Realme warna biru No.HP : 08729700727, diakui kepemilikan tersangka an.WAHYU SEPTIAN Bin KUSWANTO;

**Dirampas untuk dimusnahkan.**

- 1 (satu) unit kendaraan R4/Mobil merk Honda Brio Nopol : B-2245-TKU warna merah berikut 1 (satu) buah kunci kontak, diakui



kepemilikan dari tersangka An. NENG ANGGI ANGGRAENI Binti H.ENCEP JAMALUDIN (Alm).

- 1 (satu) Tali safetybelt/sabuk pengaman R4Mobil Merk Honda Brio warna merah. Nopol: B-2245-TKU diakui kepemilikan tersangka an. NENG ANGGI ANGGREANI Binti H. ENCEP JAMALUDIN (alm) yang di pakai tersangka menghilangkan nyawa korban an. LILI (alm);

- 1 (satu) Kursi senderan dudukan jok R4 bagian belakang sebelah kiri terdapat bercak darah kering koerban an. LILI, diakui kepemilikan tersangka an NENG ANGGI ANGGREANI Binti H. ENCEP JAMALUDIN (alm);

- 1 (sastu) lembar STNK R4/mobil merek Honda Brio, nopol: F-1125- ZJ, warna merah tahun pembuatan 2015, isi silinder 1198, .Noka: MHRDD1770FJ567074, Nosin: L12B31477201, STNK a.n AHMAD S.Pd, Alamat Kp.Citamiang Rt. 018/006 Kel. Cikanca Kec. Gekbrong Kab. Cianjur, Diakui kepemilikan tersangka an. NENG ANGGI ANGGREANI Binti H. ENCEP JAMALUDIN (alm);

**Dirampas untuk Negara.**

4. Membebankan biaya perkara kepada Negara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukumnya telah mengajukan pembelaan secara tertulis di persidangan yang pada pokoknya menyatakan, pada pokoknya :

**PRIMAIR**

- Menerima Nota pembelaan (Pledoi) Para Terdakwa Neng Anggi Anggraeni Binti H. Encep (Alm) dan Wahyu Sopian Bin Kuswanto dan atau Penasehat Hukum secara keseluruhan.
- Menyatakan bahwa Para Terdakwa Neng Anggi Anggraeni Binti Alm. H. Encep dan Wahyu Septian Bin Kuswanto, tidak melakukan Pembunuhan berencana sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum, tetapi menyatakan Para Terdakwa melakukan pembunuhan tetapi bukan pembunuhan berencana.
- Menghukum Para Terdakwa Neng Anggi Anggraem Binti Alm. H. Encep dan Wahyu Sopian Bin Kuswanto dengan hukuman Pembunuhan tetapi bukan pembunuhan berencana.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mohon barang bukti berupa 1 (satu) Unit kendaraan R4/Mobil merek HONDA BRIO Nopol B-2245-TKU warna merah dikembalikan kepada Terdakwa Neng Anggi Anggraeni Binti H Encep (Alm) atau kepada Pemilik Aplikasi Unit Mobil Tersebutnya.
- Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

## SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim Pemeriksa perkara *a quo* berpendapat lain, maka kami memohon agar Majelis Hakim dapat menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Ei Bono*).

Bahwa jawaban (*Replik*) Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang disampaikan secara lisan, yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Penasehat Hukum Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Pembelaannya.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor PDM-161/CBD/Eoh.2/09/2024 tanggal 15 Oktober 2024 sebagai berikut:

## KESATU:

Bahwa Terdakwa NENG ANGGI ANGGRAENI selanjutnya disebut "Terdakwa I" dan Terdakwa Wahyu Bin Kuswanto selanjutnya disebut "Terdakwa II" dan secara bersama-sama disebut "Para Terdakwa" pada hari Selasa, tanggal 26 Juni 2024 sekiranya pada pukul 20.30 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2024, bertempat di Kp Pasir Sireum RT 06 RW 003 Desa Sukamanah Kec Gegerbitung, Kab. Sukabumi atau setidaknya pada suatu tempat masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Sukabumi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **telah melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja menghilangkan jiwa orang lain dan dengan direncanakan lebih dahulu menghilangkan jiwa orang lain yang turut menyuruh melakukan atau turut melakukan peristiwa tersebut**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal dari pengenalan Terdakwa I dengan Sdri. LILI Pada senin tanggal 25 Juni 2024 sekira pukul 11.00 WIB bertempat di kantor Pegadaian Kab. Cianjur. Pada saat itu Terdakwa I bermaksud untuk menjual gelangya yang telah digadaikan di pegadaian, namun gelang tersebut harus ditebus terlebih dahulu sebesar Rp. 1.781.000 (satu juta tujuh ratus delapan puluh ribu Rupiah),

Halaman 6 dari 71 Putusan Nomor 316/Pid.B/2024/PN Cbd



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya terdakwa I yang tidak dapat menebus gelangya tersebut didatangi Sdri. LILI yang menawarkan untuk membantu Terdakwa I untuk menebus gelang milik Terdakwa I tersebut, lalu Sdri. LILI mengatakan bahwa dirinya dapat membantu untuk menebus gelang milik Terdakwa I tersebut, Selanjutnya Sdri. LILI dan Terdakwa I bertukar nomor telepon dan menyepakati untuk bertemu kembali pada hari Selasa tanggal 26 Juni 2024.

Bahwa Pada hari Selasa tanggal 26 Juni 2024 Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II bertemu dengan Sdri. LILI di rumah Sdri. LILI. Selanjutnya Sdri. LILI, meminta uang ke Saksi ENTANG (Suami Sdri. LILI) sebesar Rp.1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah) untuk menebus gelang Terdakwa I dan selanjutnya uang tersebut diberikan SAKSI ENTANG kepada Sdri. LILI.

Selanjutnya pada hari yang sama sekira pukul 11.00 Terdakwa I, Terdakwa II, dan Sdri. LILI berangkat ke pegadaian. Sesampainya di pegadaian, Sdri. LILI menjelaskan pada terdakwa I bahwa dirinya mempunyai uang sebesar Rp.1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan menanyakan kepada Terdakwa I apakah terdakwa I masih memiliki uang tambahan untuk menebus gelangya tersebut, lalu dijawab oleh terdakwa I bahwa terdakwa I tidak memiliki uang sama sekali selanjutnya Sdri. LILI mengatakan bahwa kurangnya uang tersebut dapat diatasi dengan meminjam uang ke satpam, lalu Sdri. LILI mengatakan Bahwa yang terpenting adalah terdakwa I harus menandatangani beberapa dokumen terlebih dahulu, lalu terdakwa I dan Sdri. LILI menuju teller untuk menandatangani dokumen untuk menebus gelang milik terdakwa I.

Bahwa setelah Sdri. LILI dan terdakwa I menebus gelang milik terdakwa I, terdakwa I mengatakan "bu saya nunggu di mobil ya", kemudian Sdri. LILI menjawab "iya", selanjutnya terdakwa I menuju ke satu unit mobil Merek honda Brio, Warna Merah, Nopol F-1125-JZ yang diakui adalah milik Terdakwa I, dan kemudian langsung menghampiri Terdakwa II yang sudah berada di dalam mobil tersebut.

Bahwa pada saat para terdakwa menunggu didalam mobil timbulah niat para terdakwa untuk mengambil barang milik Sdri. LILI dengan cara membuat Sdri. LILI pingsan, selanjutnya para terdakwa melakukan perencanaan untuk melaksanakan rencananya, selanjutnya Terdakwa I mengatakan kepada Terdakwa II "Kumaha lamun urang ngarencanakeun pikeun nyokot barang-barangna Sdri. LILI?" ("Bagaimana kalau kita merencanakan untuk mengambil barang-barang milik Sdri. LILI?"), Lalu dijawab Terdakwa II "Kumaha maksud maneh? Naon rencanana?": "Maksudmu bagaimana? Apa rencananya?", Setelah itu Terdakwa I menjelaskan "Urang bakal nyekek si ibu pikeun pingsan,

Halaman 7 dari 71 Putusan Nomor 316/Pid.B/2024/PN Cbd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terus urang ambil barang-barangna. Kuring bakal nyieun eksekusina, jeung maneh bakal nyetir mobil." ("Kita akan mencekik dia untuk membuatnya pingsan, lalu kita ambil barang-barangnya. Saya akan melakukan eksekusinya, dan kamu yang akan menyetir mobil."), Lalu Terdakwa II menanyakan kembali "Kumaha nyekekna supaya teu kasampak Bagaimana cara mencekiknya agar tidak terlihat?", Lalu Terdakwa I menjelaskan kembali: "Urang bisa make tali seatbelt pikeun mencekik, terus anjeunna bakal pingsan tanpa sadar. Anjeun kudu pastikeun mobil parkir di tempat anu aman supaya teu katingali." (Kita bisa menggunakan tali seatbelt untuk mencekik, dan dia akan pingsan. Kamu harus memastikan mobil parkir di tempat yang aman supaya tidak terlihat.)

Bahwa selanjutnya setelah para terdakwa selesai melakukan perencanaan tersebut, Sdri. LILI teriak dari parkir motor mengatakan kepada terdakwa I "neng tungguin ya ibu mau jual gelang dahulu" selanjutnya Sdri. LILI menjual gelang milik terdakwa I tersbut di toko emas disekitar pegadaian cianjur, setelah berselang 30 menit, Sdri. LILI menghampiri para terdakwa di mobil dan memberikan uang sebesar Rp.286.000 (dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah) dan memperlihatkan struk penjualan gelang kepada Terdakwa I, dan sisa dari penjualan gelang tersebut diberikan terdakwa I kepada Sdri. LILI sebagai ganti dari uang Sdri. LILI yang dipakai untuk menebus gelang milik terdakwa I.

Selanjutnya, terdakwa I mengajak Sdri. LILI untuk jalan-jalan ke daerah tempat tinggal tinggal terdakwa I di Kp. Bengkok Kecamatan Sukaluyu, sekaligus terdakwa I berniat untuk menemui saudara terdakwa I di daerah Sukaluyu untuk meminjam uang, selanjutnya Sdri. LILI mengiyakan ajakan dari Terdakwa I.

Bahwa setelah Sdri. LILI mengiyakan ajakan Terdakwa I, selanjutnya para terdakwa bersama Sdri. LILI berangkat ke daerah sukaluyu, sesampainya di gang rumah saudara terdakwa I di daerah Sukaluyu, selanjutnya terdakwa I pergi sendirian ke rumah saudara terdakwa I untuk meminjam uang, dan diwaktu yang sama Sdri. LILI dan Terdakwa II menunggu di mobil.

Bahwa setelah beberapa menit dari rumah saudara terdakwa I, terdakwa I kembali ke mobil, lalu para terdakwa dan Sdri. LILI melanjutkan perjalanan ke arah rumah Sdri. LILI, sesampainya di depan gang rumah Sdri. LILI sekira pukul 14.00, Sdri. LILI mengajak para terdakwa untuk menemani Sdri. LILI menagih hutang didaerah leles, namun Sdri. LILI ingin memasak dahulu dirumah, pada saat itu para terdakwa mengiyakan ajakan dari Sdri. LILI dan para terdakwa menunggu di mobil.

Halaman 8 dari 71 Putusan Nomor 316/Pid.B/2024/PN Cbd





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada saat Para Terdakwa dan Sdri. LILI sampai di didepan gang Rumah Sdri LILI, saksi RAMDAN MANDALA PUTRA melihat para terdakwa yang sedang memarkirkan mobilnya, dan pada saat itu saksi DASEP MUHAMMAD FAJAR AKBAR yang merupakan petugas parkir membantu para Terdakwa memarkirkan mobilnya dan saksi DASEP MUHAMMAD FAJAR AKBAR diberi uang parkir sebesar Rp. 5000 (lima ribu rupiah) oleh Terdakwa I

Bahwa setelah sekitar 1-2 jam menunggu, terdakwa menelpon Sdri. LILI dan bertanya ke Sdri. LILI "Bu masih lama gak" selanjutnya Sdri. LILI mengatakan "bentar neng, habis mandi mau pakai baju dulu, nanti kalo sudah selesai neng tunggu dijembatan ya", setelah komunikasi tersebut para terdakwa menuju jembatan, selanjutnya Sdri. LILI datang menemui para terdakwa di jembatan, lalu para terdakwa dan Sdri. LILI melanjutkan perjalanan ke daerah leles.

Bahwa di dalam perjalanan, para terdakwa dan Sdri. LILI menuju daerah Ciaul, Sukabumi. Di tengah perjalanan pada saat sedang melewati hutan dan jalan gelap, terdakwa II yang saat itu sedang menyetir mobil berhenti beberapa kali dengan alasan ingin buang air kecil, selanjutnya terdakwa II bebrisik kepada Terdakwa I untuk mengonfirmasi apakah rencana untuk mengeksekusi Sdri LILI akan dilanjutkan dengan berkata " arek arek, moal moal, mun moal mualng deui" ( jadi tidak ? kalau tidak kita kembali), selanjutnya Terdakwa I "kaheula" (sebentar) menganggap bahwa gerak-gerik dari terdakwa II yang buang air kecil tersebut merupakan sinyal untuk melaksanakan rencana mengeksekusi Sdri. LILI. Setelah 3 kali berhenti untuk buang air kecil, Terdakwa I menggantikan posisi menyetir dari terdakwa II, sehingga pada saat itu terdakwa I yang menyetir dan terdakwa II duduk di kursi belakang Bersama Sdri. LILI kembali melanjutkan perjalanan.

Bahwa selanjutnya terdakwa II secara mendadak meminta terdakwa I memberhentikan mobil, tepat di pinggir jalan yang memiliki lahan parkir, selanjutnya Terdakwa II mulai memiting leher Sdri. LILI, dan Sdri. LILI berusaha melawan, selanjutnya Terdakwa I membantu dengan membekap mulut Sdri. LILI menggunakan kain handuk, pada saat membekap mulut Sdri. LILI, terdakwa I terpentak, lalu terdakwa I yang melihat Sdri. LILI sudah lemas dan tersungkur di jok, langsung melipat kaki Sdri. LILI di bagian rem tangan mobil, selanjutnya terdakwa I kemudian membelitkan sabuk pengaman ke leher Sdri. LILI satu putaran, kemudian terdakwa II melanjutkan mencekik leher Sdri. LILI menggunakan sabuk pengaman tersebut hingga Sdri. LILI meninggal dunia Selanjutnya terdakwa II meminta terdakwa I untuk mengamankan gelang barang-barang milik Sdri. LILI, lalu terdakwa II keluar dari mobil dan mengambil

Halaman 9 dari 71 Putusan Nomor 316/Pid.B/2024/PN Cbd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

posisi menyeting, sekira 20 m dari lokasi kejadian, terdakwa II memberhentikan mobil dan membuka pintu penumpang lalu terdakwa 2 bersama terdakwa I membopong mayat Sdri. LILI keluar dan menggeletakkan mayat Sdri. LILI di pinggir jalan di daerah Desa Sukamanah Kec Gegerbitung, Kab sukabumi.

Selanjutnya Terdakwa II mengambil alih posisi menyeting dan memutar balik mobil, dan melanjutkan perjalanan, didalam perjalanan para terdakwa membuang barang-barang Sdri. LILI, yaitu kain handuk warna putih dibuang di daerah sekitar 1 km dari lokasi dibuangnya Sdri. LILI, setelah itu lipstick 2 (dua), setelah itu balsem geliga ukuran kecil, setelah itu masker hitam kacamata baca batang wama hitam kacanya warna putih, surat perhiasan emas 2 lembar, surat struk pegadaian bekas ambil gelang milik Terdakwa I, ikat rambut warna hitam coklat, sisir wama merah, dompet wama kuning emas kecil, minyak wangi, dan sandal, itu semua dibuang secara satu persatu di sekitar jalan Desa Sukamanah Kec Gegerbitung, Kab sukabumi.

Bahwa selanjutnya para terdakwa berencana untuk menuju rumah (saksi. DAYAT), lalu didalam perjalanan ke rumah Saksi. Dayat Terdakwa I kembali membuang 2 Handphone milik korban yaitu 1 HP warna silver merk Nokia dan milik Sdri. LILI, HP warna kuning merk Nokia bersama casannya di Sungai.

Bahwa pada hari rabu tanggal 27 Juni sekira pukul 08.00-10.00 WIB para terdakwa menuju toko emas KING, untuk menjual 2 buah gelang dan 1 cincin milik Sdri. LILI, namun setelah di cek oleh Saksi OVAN FEBRIANA selaku karyawan toko emas KING, gelang tersebut bukanlah emas namun hanya imitasi, setelah itu para terdakwa melanjutkan perjalanan ke arah gegerbitung, setelah melewati sungai Cimandiri perbatasan wilayah Kec. Cireunghas dan Kec. gegerbitung, para terdakwa kembali membuang barang-barang milik Sdri. LILI diantaranya adalah KTP Sdri. LILI, 2 buah gelang dan cincin imitasi yang dimasukan para terdakwa dalam kantong kresek yang telah diisi batu.

Bahwa Pada hari rabu tanggal 27 Juni sekira pukul 21.00 WIB para terdakwa bertemu saksi DAYAT di rumah Saksi DAYAT berada di Kp Cijawati, selanjutnya para terdakwa mengaku kepada saksi Dayat bahwa para terdakwa telah membunuh Sdri. LILI dan meminta doa agar tidak diingatkan atas kejadian tersebut.

Setelah menemui saksi DAYAT terdakwa I meminjam sikat ke tetangga saksi DAYAT yaitu saksi NANI HANDAYANI untuk membersihkan darah pada jok mobil milik terdakwa I, selanjutnya terdakwa I menyikat dan membersihkan darah pada jok mobil milik terdakwa I tersebut.

Halaman 10 dari 71 Putusan Nomor 316/Pid.B/2024/PN Cbd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada hari rabu tanggal 26 Juni 2024, sekira pukul 06.00 Saksi SETIADI HERMAWAN Als YADI Bin KUSMA SUDIANA (Alm) bersama dengan Saksi SANDI JULIANTO yang keduanya merupakan satpam PT Male, melihat Sdri LILI yang telah meninggal dunia di pinggir jalan dekat tebing dengan posisi telentang, kemudian Saksi SETIADI HERMAWAN Als YADI Bin KUSMA SUDIANA (Alm) bersama dengan Saksi SANDI JULIANTO melaporkan kaitan penemuan mayat Sdri LILI tersebut ke pimpinan saksi, selanjutnya hal tersebut dilaporkan ke pihak kepolisian sektor Gegerbitung melalui pukul 06.30 WIB, kemudian pihak kepolisian membawa mayat sdri LILI tersebut ke rumah Sakit R.Syamsudin Bunut Kota Sukabumi

Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor R/VeR/34/SK-II/VI/2024/RSSH tanggal 27 Juni 2024 menyatakan ditemukan

- luka-luka lecet pada wajah dan kedua lengan,
- memar pada wajah, rahang leher, dada, dan kedua lengan atas akibat kekerasan benda tumpul, selanjutnya ditemukan resapan darah pada otot leher, kulit kepala bagian dalam, otot sela iga kanan, otot dasar lidah,
- patah tulang lidah, rawan gondok dan dua iga kanan,
- pendarahan di bawah selaput keras otak, pendarahan dibawah selaput lunak otak akibat kekerasan benda tumpul.
- Perbendungan paru, pengapuran pembuluh nadi, dan pelebaran pembuluh darah di beberapa organ dalam.
- sebab kematian Sdri. LILI akibat kekerasan tumpul di leher yang menimbulkan hambatan jalan nafas hingga kekurangan oksigen dan mati lemas.

Perbuatan Terdakwa NENG ANGGI ANGGRAENI dan Terdakwa WAHYU Bin KUSWANTO sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 340 KUHP Jo 55 Ayat (1) KUHP.

## ATAU

### KEDUA :

Bahwa Terdakwa NENG ANGGI ANGGRAENI selanjutnya disebut "**Terdakwa I**" dan Terdakwa Wahyu Bin Kuswanto selanjutnya disebut "**Terdakwa II**" dan secara bersama-sama disebut "**Para Terdakwa**" pada hari Selasa, tanggal 26 Juni 2024 sekiranya pada **pukul 20.30 WIB**, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2024, bertempat di Kp Pasir Sireum RT 06 RW 003 Desa sukamanah Kec Gegerbitung, Kab. Sukabumi atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Sukabumi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini,

Halaman 11 dari 71 Putusan Nomor 316/Pid.B/2024/PN Cbd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



telah dengan sengaja pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, perbuatan mengakibatkan luka berat atau kematian dan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu. perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal dari pengenalan Terdakwa I dengan Sdri. LILI Pada senin tanggal 25 Juni 2024 sekira pukul 11.00 WIB bertempat di kantor Pegadaian Kab. Cianjur. Pada saat itu Terdakwa I bermaksud untuk menjual gelang yang telah digadaikan di pegadaian, namun gelang tersebut harus ditebus terlebih dahulu sebesar Rp. 1.781.000 (satu juta tujuh ratus delapan puluh ribu Rupiah), selanjutnya terdakwa I yang tidak dapat menebus gelang tersebut mendatangi Sdri. LILI yang menawarkan untuk membantu Terdakwa I untuk menebus gelang milik Terdakwa I tersebut, lalu Sdri. LILI mengatakan bahwa dirinya dapat membantu untuk menebus gelang milik Terdakwa I tersebut, Selanjutnya Sdri. LILI dan Terdakwa I bertukar nomor telepon dan menyepakati untuk bertemu kembali pada hari Selasa tanggal 26 Juni 2024.

Bahwa Pada hari Selasa tanggal 26 Juni 2024 Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II bertemu dengan Sdri. LILI di rumah Sdri. LILI. Selanjutnya Sdri. LILI, meminta uang ke Saksi ENTANG (Suami Sdri. LILI) sebesar Rp.1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah) untuk menebus gelang Terdakwa I dan selanjutnya uang tersebut diberikan SAKSI ENTANG kepada Sdri. LILI.

Selanjutnya pada hari yang sama sekira pukul 11.00 Terdakwa I, Terdakwa II, dan Sdri. LILI berangkat ke pegadaian. Sesampainya di pegadaian, Sdri. LILI menjelaskan pada terdakwa I bahwa dirinya mempunyai uang sebesar Rp.1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan menanyakan kepada Terdakwa I apakah terdakwa I masih memiliki uang tambahan untuk menebus gelang tersebut, lalu dijawab oleh terdakwa I bahwa terdakwa I tidak memiliki uang sama sekali selanjutnya Sdri. LILI mengatakan bahwa kurangnya uang tersebut dapat diatasi dengan meminjam uang ke satpam, lalu Sdri. LILI mengatakan Bahwa yang terpenting adalah terdakwa I harus menandatangani beberapa dokumen terlebih dahulu, lalu terdakwa I dan Sdri. LILI menuju teller untuk menandatangani dokumen untuk menebus gelang milik terdakwa I.

Bahwa setelah Sdri. LILI dan terdakwa I menebus gelang milik terdakwa I, terdakwa I mengatakan "bu saya nunggu di mobil ya", kemudian Sdri. LILI



menjawab “iya”, selanjutnya terdakwa I menuju mobil Merek honda Brio, Warna Merah, Nopol F-1125-JZ milik Terdakwa I, dan menghampiri Terdakwa II di mobil.

Bahwa pada saat para terdakwa yang sedang menunggu di mobil, timbul niat para terdakwa untuk mengambil barang milik Sdri. LILI dengan cara membuat Sdri. LILI pingsan, selanjutnya para terdakwa melakukan perencanaan untuk melaksanakan rencananya tersebut dengan Terdakwa II yang berperan mengendarai mobil dan Terdakwa I yang mengeksekusi, adapun niat para Terdakwa membuat Sdri LILI pingsan terlebih dahulu untuk mempermudah para terdakwa mengambil barang-barang milik Sdri LILI.

Bahwa selanjutnya setelah selesai mengurus penebusan gelang milik terdakwa I, Sdri. LILI teriak dari parkir motor mengatakan kepada terdakwa I “neng tungguin ya ibu mau jual gelang dahulu” selanjutnya Sdri. LILI menjual gelang milik terdakwa I tersebut di toko emas disekitar pegadiaan cianjur, setelah berselang 30 menit, Sdri. LILI menghampiri para terdakwa di mobil dan memberikan uang sebesar Rp.286.000 (dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah) dan memperlihatkan struk penjualan gelang kepada Terdakwa I, dan sisa dari penjualan gelang tersebut diberikan terdakwa I kepada Sdri. LILI sebagai ganti dari uang Sdri. LILI yang dipakai untuk menebus gelang milik terdakwa I.

Selanjutnya, terdakwa I mengajak Sdri. LILI untuk jalan-jalan ke daerah tempat tinggal tinggal terdakwa I di Kp. Bengkok Kecamatan Sukaluyu, sekaligus terdakwa I berniat untuk menemui saudara terdakwa I di daerah Sukaluyu untuk meminjam uang, selanjutnya Sdri. LILI mengiyakan ajakan dari Terdakwa I.

Bahwa setelah Sdri. LILI mengiyakan ajakan Terdakwa I, selanjutnya para terdakwa bersama Sdri. LILI berangkat ke daerah sukaluyu, sesampainya di gang rumah saudara terdakwa I di daerah Sukaluyu, selanjutnya terdakwa I pergi sendirian ke rumah saudara terdakwa I untuk meminjam uang, dan diwaktu yang sama Sdri. LILI dan Terdakwa II menunggu dimobil.

Bahwa setelah beberapa menit dari rumah saudara terdakwa I, terdakwa I kembali ke mobil, lalu para terdakwa dan Sdri. LILI melanjutkan perjalanan ke arah rumah Sdri. LILI, sesampainya di depan gang rumah Sdri. LILI sekira pukul 14.00, Sdri. LILI mengajak para terdakwa untuk menemani Sdri. LILI menagih hutang didaerah leles, namun Sdri. LILI ingin memasak dahulu dirumah, pada saat itu para terdakwa mengiyakan ajakan dari Sdri. LILI dan para terdakwa menunggu di mobil.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada saat Para Terdakwa dan Sdri. LILI sampai di didepan gang Rumah Sdri LILI, saksi RAMDAN MANDALA PUTRA melihat para terdakwa yang sedang memarkirkan mobilnya, dan pada saat itu saksi DASEP MUHAMMAD FAJAR AKBAR yang merupakan petugas parkir membantu para Terdakwa memarkirkan mobilnya dan saksi DASEP MUHAMMAD FAJAR AKBAR diberi uang parkir sebesar Rp. 5000 (lima ribu rupiah) oleh Terdakwa I.

Bahwa setelah sekitar 1-2 jam menunggu, terdakwa menelpon Sdri. LILI dan bertanya ke Sdri. LILI "Bu masih lama gak" selanjutnya Sdri. LILI mengatakan "bentar neng, habis mandi mau pakai baju dulu, nanti kalo sudah selesai neng tunggu dijembatan ya", setelah komunikasi tersebut para terdakwa menuju jembatan, selanjutnya Sdri. LILI datang menemui para terdakwa di jembatan, lalu para terdakwa dan Sdri. LILI melanjutkan perjalanan ke daerah leles.

Bahwa di dalam perjalanan, para terdakwa dan Sdri. LILI menuju daerah Ciaul, Sukabumi. Di tengah perjalanan pada saat sedang melewati hutan dan jalan gelap, terdakwa II yang saat itu sedang menyetir mobil berhenti beberapa kali dengan alasan ingin buang air kecil, selanjutnya terdakwa I menganggap bahwa gerak-gerik dari terdakwa II yang buang air kecil tersebut merupakan sinyal untuk melaksanakan rencana mengeksekusi Sdri. LILI. Setelah 3 kali berhenti untuk buang air kecil, Terdakwa I menggantikan posisi menyetir dari terdakwa II, sehingga pada saat itu terdakwa I yang menyetir dan terdakwa II duduk di kursi belakang Bersama Sdri. LILI kembali melanjutkan perjalanan.

Bahwa selanjutnya terdakwa II secara mendadak meminta terdakwa I memberhentikan mobil, tepat di pinggir jalan yang memiliki lahan parkir, selanjutnya Terdakwa II mulai memiting leher Sdri. LILI, dan Sdri. LILI berusaha melawan, selanjutnya Terdakwa I membantu dengan membekap mulut Sdri. LILI menggunakan kain handuk, pada saat membekap mulut Sdri. LILI, terdakwa I terpentak, lalu terdakwa I yang melihat Sdri. LILI sudah lemas dan tersungkur di jok, langsung melipat kaki Sdri. LILI di bagian rem tangan mobil, selanjutnya terdakwa I kemudian membelitkan sabuk pengaman ke leher Sdri. LILI satu putaran, kemudian terdakwa II melanjutkan mencekik leher Sdri. LILI menggunakan sabuk pengaman tersebut hingga Sdri. LILI meninggal dunia

Selanjutnya terdakwa II meminta terdakwa I untuk mengamankan gelang barang-barang milik Sdri. LILI, lalu terdakwa II keluar dari mobil dan mengambil posisi menyetir, sekira 20 m dari lokasi kejadian, terdakwa II memberhentikan mobil dan membuka pintu penumpang lalu terdakwa 2 bersama terdakwa I membopong mayat Sdri. LILI keluar dan menggeletakkan mayat Sdri. LILI di pinggir jalan di daerah Desa Sukamanah Kec Gegerbitug, Kab Sukabumi.

Halaman 14 dari 71 Putusan Nomor 316/Pid.B/2024/PN Cbd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya Terdakwa II mengambil alih posisi menyetir dan memutar balik mobil, dan melanjutkan perjalanan, didalam perjalanan para terdakwa membuang barang-barang Sdri. LILI, yaitu kain handuk warna putih dibuang di daerah sekitar 1 km dari lokasi dibuangnya Sdri. LILI, setelah itu lipstick 2 (dua), setelah itu balsem geliga ukuran kecil, setelah itu masker hitam kaca mata baca batang wama hitam kacanya warna putih, surat perhiasan emas 2 lembar, surat struk pegadaian bekas ambil gelang milik Terdakwa I, ikat rambut warna hitam coklat, sisir wama merah, dompet wama kuning emas kecil, minyak wangi, dan sandal, itu semua dibuang secara satu persatu di sekitar jalan Desa Sukamanah Kec Gegerbitung, Kab sukabumi.

Bahwa selanjutnya para terdakwa berencana untuk menuju rumah (saksi. DAYAT), lalu didalam perjalanan ke rumah Saksi. Dayat Terdakwa I kembali membuang 2 Handphone milik korban yaitu 1 HP warna silver merk Nokia dan milik Sdri. LILI, HP warna kuning merk Nokia bersama casannya di Sungai.

Bahwa pada hari rabu tanggal 27 Juni sekira pukul 08.00-10.00 WIB para terdakwa menuju toko emas KING, hendak menjual 2 buah gelang dan 1 cincin milik Sdri. LILI, namun setelah di cek oleh Saksi OVAN FEBRIANA selaku karyawan toko emas KING, gelang tersebut bukanlah emas namun hanya imitasi, setelah itu para terdakwa melanjutkan perjalanan ke arah gegerbitung, setelah melewati sungai Cimandiri perbatasan wilayah Kec. Cireunghas dan Kec. gegerbitung, para terdakwa kembali membuang barang-barang milik Sdri. LILI diantaranya adalah KTP Sdri. LILI, 2 buah gelang dan cincin imitasi yang dimasukan para terdakwa dalam kantong kresek yang telah diisi batu.

Bahwa Pada hari rabu tanggal 27 Juni sekira pukul 21.00 WIB para terdakwa bertemu saksi DAYAT di rumah Saksi DAYAT berada di Kp Cijawati, selanjutnya para terdakwa mengaku kepada saksi Dayat bahwa para terdakwa telah membunuh Sdri. LILI dan meminta doa agar tidak diingatkan atas kejadian tersebut.

Setelah menemui saksi DAYAT terdakwa I meminjam sikat ke tetangga saksi DAYAT yaitu saksi NANI HANDAYANI untuk membersihkan darah pada jok mobil milik terdakwa I, selanjutnya terdakwa I menyikat dan membersihkan darah pada jok mobil milik terdakwa I tersebut.

Pada hari rabu tanggal 26 Juni 2024, sekira pukul 06.00 Saksi SETIADI HERMAWAN Als YADI Bin KUSMA SUDIANA (Alm) bersama dengan Saksi SANDI JULIANTO yang keduanya merupakan satpam PT Male, melihat Sdri. LILI yang telah meninggal dunia di pinggir jalan dekat tebing dengan posisi telentang, kemudian Saksi SETIADI HERMAWAN Als YADI Bin KUSMA

Halaman 15 dari 71 Putusan Nomor 316/Pid.B/2024/PN Cbd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUDIANA (Alm) bersama dengan Saksi SANDI JULIANTO melaporkan kaitan penemuan mayat Sdri LILI tersebut ke pimpinan saksi, selanjutnya hal tersebut dilaporkan ke pihak kepolisian sektor Gegerbitung melalui pukul 06.30 WIB, kemudian pihak kepolisian membawa kin sdri LILI tersebut ke rumah Sakit R.Syamsudin Bunut Kota Sukabumi

Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor R/VeR/34/SK-II/VI/2024/RSSH tanggal 27 Juni 2024 menyatakan ditemukan

- luka-luka lecet pada wajah dan kedua lengan,
- memar pada wajah, rahang leher, dada, dan kedua lengan atas akibat kekerasan benda tumpul, selanjutnya ditemukan resapan darah pada otot leher, kulit kepala bagian dalam, otot sela iga kanan, otot dasar lidah,
- patah tulang lidah, rawan gondok dan dua iga kanan,
- pendarahan di bawah selaput keras otak, pendarahan dibawah selaput lunak otak akibat kekerasan benda tumpul
- Perbendungan paru, pengapuran pembuluh nadi, dan pelebaran pembuluh darah di beberapa organ dalam.
- Sebab kematian Sdri. LILI akibat kekerasan tumpul di leher yang menimbulkan hambatan jalan nafas hingga kekurangan oksigen dan mati lemas.

Perbuatan Terdakwa NENG ANGGI ANGGRAENI dan Terdakwa WAHYU Bin KUSWANTO sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 365 Ayat (4) KUHP.

## ATAU

### KETIGA :

Bahwa Terdakwa NENG ANGGI ANGGRAENI selanjutnya disebut "Terdakwa I" dan Terdakwa Wahyu Bin Kuswanto selanjutnya disebut "Terdakwa II" dan secara bersama-sama disebut "Para Terdakwa" pada hari Selasa, tanggal 26 Juni 2024 sekiranya pada pukul 20.30 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2024, bertempat di Kp Pasir Sireum RT 06 RW 003 Desa sukamanah Kec Gegerbitung, Kab. Sukabumi atau setidaknya pada suatu tempat masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Sukabumi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **telah melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja menghilangkan jiwa orang lain dan yang turut menyuruh melakukan atau turut melakukan peristiwa tersebut**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Halaman 16 dari 71 Putusan Nomor 316/Pid.B/2024/PN Cbd



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berawal dari pengenalan Terdakwa I dengan Sdri. LILI Pada senin tanggal 25 Juni 2024 sekira pukul 11.00 WIB bertempat di kantor Pegadaian Kab. Cianjur. Pada saat itu Terdakwa I bermaksud untuk menjual gelangya yang telah digadaikan di pegadaian, namun gelang tersebut harus ditebus terlebih dahulu sebesar Rp. 1.781.000 (satu juta tujuh ratus delapan puluh ribu Rupiah), selanjutnya terdakwa I yang yang tidak dapat menebus gelangya tersebut didatangi Sdri. LILI yang menawarkan untuk membantu Terdakwa I untuk menebus gelang milik Terdakwa I tersebut, lalu Sdri. LILI mengatakan bahwa dirinya dapat membantu untuk menebus gelang milik Terdakwa I tersebut, Selanjutnya Sdri. LILI dan Terdakwa I bertukar nomor telepon dan menyepakati untuk bertemu kembali pada hari Selasa tanggal 26 Juni 2024.

Bahwa Pada hari Selasa tanggal 26 Juni 2024 Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II bertemu dengan Sdri. LILI di rumah Sdri. LILI. Selanjutnya Sdri. LILI, meminta uang ke Saksi ENTANG (Suami Sdri. LILI) sebesar Rp.1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah) untuk menebus gelang Terdakwa I dan selanjutnya uang tersebut diberikan SAKSI ENTANG kepada Sdri. LILI.

Selanjutnya pada hari yang sama sekira pukul 11.00 Terdakwa I, Terdakwa II, dan Sdri. LILI berangkat ke pegadaian. Sesampainya di pegadaian, Sdri. LILI menjelaskan pada terdakwa 1 bahwa dirinya mempunyai uang sebesar Rp.1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan menanyakan kepada Terdakwa I apakah terdakwa I masih memiliki uang tambahan untuk menebus gelangya tersebut, lalu dijawab oleh terdakwa I bahwa terdakwa I tidak emiliki uang sama sekali selanjutny Sdri. LILI mengatakan bahwa kurangnya uang tersebut dapat diatasi dengan meminjam uang ke satpam, lalu Sdri. LILI mengatakan Bahwa yang terpenting adalah terdakwa I harus menandatangani beberapa dokumen terlebih dahulu, lalu terdakwa I dan Sdri. LILI menuju teller untuk menandatangani dokumen untuk menebus gelang millik terdakwa I.

Bahwa setelah Sdri. LILI dan terdakwa I menebus gelang milik terdakwa I, terdakwa I mengatakan "bu saya nunggu di mobil ya", kemudian Sdri. LILI menjawab "iya", selanjutnya terdakwa I menuju mobil Merek honda Brio, Warna Merah, Nopol F-1125-JZ milik Terdakwa I, dan menghampiri Terdakwa II di mobil.

Bahwa pada saat para terdakwa yang sedang menunggu di mobil timbulah niat para terdakwa untuk mengambil barang milik Sdri. LILI dengan cara membuat Sdri. LILI pingsan, selanjutnya para terdakwa melakukan perencanaan untuk melaksanakan rencananya tersebut dengan Terdakwa II yang berperan mengendarai mobil dan Terdakwa I yang mengeksekusi

Halaman 17 dari 71 Putusan Nomor 316/Pid.B/2024/PN Cbd



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya setelah selesai mengurus penebusan gelang milik terdakwa I, Sdri. LILI teriak dari parkiran motor mengatakan kepada terdakwa I “neng tungguin ya ibu mau jual gelang dahulu” selanjutnya Sdri. LILI menjual gelang milik terdakwa I tersebut di toko emas disekitar pegadiaan cianjur, setelah berselang 30 menit, Sdri. LILI menghampiri para terdakwa di mobil dan memberikan uang sebesar Rp.286.000 (dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah) dan memperlihatkan struk penjualan gelang kepada Terdakwa I, dan sisa dari penjualan gelang tersebut diberikan terdakwa I kepada Sdri. LILI sebagai ganti dari uang Sdri. LILI yang dipakai untuk menebus gelang milik terdakwa I.

Selanjutnya, terdakwa I mengajak Sdri. LILI untuk jalan-jalan ke daerah tempat tinggal tinggal terdakwa I di Kp. Bengkok Kecamatan Sukaluyu, sekaligus terdakwa I berniat untuk menemui saudara terdakwa I di daerah Sukaluyu untuk meminjam uang, selanjutnya Sdri. LILI mengiyakan ajakan dari Terdakwa I.

Bahwa setelah Sdri. LILI mengiyakan ajakan Terdakwa I, selanjutnya para terdakwa bersama Sdri. LILI berangkat ke daerah sukaluyu, sesampainya di gang rumah saudara terdakwa I di daerah Sukaluyu, selanjutnya terdakwa I pergi sendirian ke rumah saudara terdakwa I untuk meminjam uang, dan diwaktu yang sama Sdri. LILI dan Terdakwa II menunggu di mobil.

Bahwa setelah beberapa menit dari rumah saudara terdakwa I, terdakwa I kembali ke mobil, lalu para terdakwa dan Sdri. LILI melanjutkan perjalanan ke arah rumah Sdri. LILI, sesampainya di depan gang rumah Sdri. LILI sekira pukul 14.00, Sdri. LILI mengajak para terdakwa untuk menemani Sdri. LILI menagih hutang didaerah leles, namum Sdri. LILI ingin memasak dahulu dirumah, pada saat itu para terdakwa mengiyakan ajakan dari Sdri. LILI dan para terdakwa menunggu di mobil.

Bahwa pada saat Para Terdakwa dan Sdri. LILI sampai di didepan gang Rumah Sdri LILI, saksi RAMDAN MANDALA PUTRA melihat para terdakwa yang sedang memarkirkan mobilnya, dan pada saat itu saksi DASEP MUHAMMAD FAJAR AKBAR yang merupakan petugas parkir membantu para Terdakwa memarkirkan mobilnya dan saksi DASEP MUHAMMAD FAJAR AKBAR diberi uang parkir sebesar Rp. 5000 (lima ribu rupiah) oleh Terdakwa I.

Bahwa setelah sekitar 1-2 jam menunggu, terdakwa menelpon Sdri. LILI dan bertanya ke Sdri. LILI “Bu masih lama gak” selanjutnya Sdri. LILI mengatakan “bentar neng, habis mandi mau pakai baju dulu, nanti kalo sudah selesai neng tunggu dijemban ya”, setelah komunikasi tersebut para terdakwa menuju





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jembatan, selanjutnya Sdri. LILI datang menemui para terdakwa di jembatan, lalu para terdakwa dan Sdri. LILI melanjutkan perjalanan ke daerah leles.

Bahwa di dalam perjalanan, para terdakwa dan Sdri. LILI menuju daerah Ciaul, Sukabumi. Di tengah perjalanan pada saat sedang melewati hutan dan jalan gelap, terdakwa II yang saat itu sedang menyetir mobil berhenti beberapa kali dengan alasan ingin buang air kecil, selanjutnya terdakwa I menganggap bahwa gerak-gerik dari terdakwa II yang buang air kecil tersebut merupakan sinyal untuk melaksanakan rencana mengeksekusi Sdri. LILI. Setelah 3 kali berhenti untuk buang air kecil, Terdakwa I menggantikan posisi menyetir dari terdakwa II, sehingga pada saat itu terdakwa I yang menyetir dan terdakwa II duduk di kursi belakang Bersama Sdri. LILI kembali melanjutkan perjalanan.

Bahwa selanjutnya terdakwa II secara mendadak meminta terdakwa I memberhentikan mobil, tepat di pinggir jalan yang memiliki lahan parkir, selanjutnya Terdakwa II mulai memiting leher Sdri. LILI, dan Sdri. LILI berusaha melawan, selanjutnya Terdakwa I membantu dengan membekap mulut Sdri. LILI menggunakan kain handuk, pada saat membekap mulut Sdri. LILI, terdakwa I terpentak, lalu terdakwa I yang melihat Sdri. LILI sudah lemas dan tersungkur di jok, langsung melipat kaki Sdri. LILI di bagian rem tangan mobil, selanjutnya terdakwa I kemudian membelitkan sabuk pengaman ke leher Sdri. LILI satu putaran, kemudian terdakwa II melanjutkan mencekik leher Sdri. LILI menggunakan sabuk pengaman tersebut hingga Sdri. LILI meninggal dunia. Selanjutnya terdakwa II meminta terdakwa I untuk mengamankan gelang barang-barang milik Sdri. LILI, lalu terdakwa II keluar dari mobil dan mengambil posisi menyetir, sekira 20 m dari Lokasi kejadian, terdakwa II memberhentikan mobil dan membuka pintu penumpang lalu terdakwa 2 bersama terdakwa I membopong mayat Sdri. LILI keluar dan menggeletakkan mayat Sdri. LILI di pinggir jalan di daerah Desa Sukamanah Kec Gegerbitug, Kab sukabumi.

Selanjutnya Terdakwa II mengambil alih posisi menyetir dan memutar balik mobil, dan melanjutkan perjalanan, didalam perjalanan para terdakwa membuang barang-barang Sdri. LILI, yaitu kain handuk warna putih dibuang di daerah sekitar 1 km dari lokasi dibuangnya Sdri. LILI, setelah itu lipstick 2 (dua), setelah itu balsem geliga ukuran kecil, setelah itu masker hitam kaca mata baca batang wama hitam kacanya warna putih, surat perhiasan emas 2 lembar, surat struk pegadaian bekas ambil gelang milik Terdakwa I, ikat rambut warna hitam coklat, sisir wama merah, dompet wama kuning emas kecil, minyak wangi, dan sandal, itu semua dibuang secara satu persatu di sekitar jalan Desa Sukamanah Kec Gegerbitug, Kab sukabumi.

Halaman 19 dari 71 Putusan Nomor 316/Pid.B/2024/PN Cbd



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya para terdakwa berencana untuk menuju rumah (saksi. DAYAT), lalu didalam perjalanan ke rumah Saksi. Dayat Terdakwa I kembali membuang 2 Handphone milik korban yaitu 1 HP warna silver merk Nokia dan milik Sdri. LILI, HP warna kuning merk Nokia bersama casannya di Sungai.

Bahwa pada hari rabu tanggal 27 Juni sekira pukul 08.00-10.00 WIB para terdakwa menuju toko emas KING, hendak menjual 2 buah gelang dan 1 cincin milik Sdri. LILI, namun setelah di cek oleh Saksi OVAN FEBRIANA selaku karyawan toko emas KING, gelang tersebut bukanlah emas namun hanya imitasi, setelah itu para terdakwa melanjutkan perjalanan ke arah gegerbitung, setelah melewati sungai Cimandiri perbatasan wilayah Kec. Cireunghas dan Kec. gegerbitung, para terdakwa kembali membuang barang-barang milik Sdri. LILI diantaranya adalah KTP Sdri. LILI, 2 buah gelang dan cincin imitasi yang dimasukan para terdakwa dalam kantong kresek yang telah diisi batu.

Bahwa Pada hari rabu tanggal 27 Juni sekira pukul 21.00 WIB para terdakwa bertemu saksi DAYAT di rumah Saksi DAYAT yang bertempat di Kp Cijawati, selanjutnya para terdakwa mengaku kepada saksi Dayat bahwa para terdakwa telah membunuh Sdri. LILI dan meminta doa agar tidak diingatkan atas kejadian tersebut.

Setelah menemui saksi DAYAT terdakwa I meminjam sikat ke tetangga saksi DAYAT yaitu saksi NANI HANDAYANI untuk membersihkan darah pada jok mobil milik terdakwa I, selanjutnya terdakwa I menyikat dan membersihkan darah pada jok mobil milik terdakwa I tersebut.

Pada hari rabu tanggal 26 Juni 2024, sekira pukul 06.00 Saksi SETIADI HERMAWAN Als YADI Bin KUSMA SUDIANA (Alm) bersama dengan Saksi SANDI JULIANTO yang keduanya merupakan satpam PT Male, melihat Sdri LILI yang telah meninggal dunia di pinggir jalan dekat tebing dengan posisi telentang, kemudian Saksi SETIADI HERMAWAN Als YADI Bin KUSMA SUDIANA (Alm) bersama dengan Saksi SANDI JULIANTO melaporkan kaitan penemuan mayat Sdri LILI tersebut ke pimpinan saksi, selanjutnya hal tersebut dilaporkan ke pihak kepolisian sektor Gegerbitung melalui pukul 06.30 WIB, kemudian pihak kepolisian membawa mayat sdri LILI tersebut ke rumah Sakit R.Syamsudin Bunut Kota Sukabumi

Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor R/VeR/34/SK-II/VI/2024/RSSH tanggal 27 Juni 2024 menyatakan ditemukan

- luka-luka lecet pada wajah dan kedua lengan.

Halaman 20 dari 71 Putusan Nomor 316/Pid.B/2024/PN Cbd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- memar pada wajah, rahang leher, dada, dan kedua lengan atas akibat kekerasan benda tumpul, selanjutnya ditemukan resapan darah pada otot leher, kulit kepala bagian dalam, otot sela iga kanan, otot dasar lidah,
- patah tulang lidah, rawan gondok dan dua iga kanan,
- pendarahan di bawah selaput keras otak, pendarahan dibawah selaput lunak otak akibat kekerasan benda tumpul.
- Perbendungan paru, pengapuran pembuluh nadi, dan pelebaran pembuluh darah di beberapa organ dalam.
- sebab kematian Sdri. LILI akibat kekerasan tumpul di leher yang menimbulkan hambatan jalan nafas hingga kekurangan oksigen dan mati lemas.

Perbuatan Terdakwa NENG ANGGI ANGGRAENI dan Terdakwa WAHYU Bin KUSWANTO sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 338 KUHP Jo 55 Ayat (1) KUHP.

**ATAU**

**KEEMPAT :**

Bahwa Terdakwa NENG ANGGI ANGGRAENI selanjutnya disebut "**Terdakwa I**" dan Terdakwa Wahyu Bin Kuswanto selanjutnya disebut "**Terdakwa II**" dan secara bersama-sama disebut "**Para Terdakwa**" pada hari Selasa, tanggal 26 Juni 2024 sekiranya pada **pukul 20.30 WIB**, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2024, bertempat di Kp Pasir Sireum RT 06 RW 003 Desa sukamanah Kec Gegerbitung, Kab. Sukabumi atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Sukabumi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **telah melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja melakukan penganiayaan yang menyebabkan matinya orang dan yang turut menyuruh melakukan atau turut melakukan peristiwa tersebut** perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal dari perkenalan Terdakwa I dengan Sdri. LILI Pada senin tanggal 25 Juni 2024 sekira pukul 11.00 WIB bertempat di kantor Pegadaian Kab. Cianjur. Pada saat itu Terdakwa I bermaksud untuk menjual gelangya yang telah digadaikan di pegadaian, namun gelang tersebut harus ditebus terlebih dahulu sebesar Rp. 1.781.000 (satu juta tujuh ratus delapan puluh ribu Rupiah), selanjutnya terdakwa I yang yang tidak dapat menebus gelangya tersebut didatangi Sdri. LILI yang menawarkan untuk membantu Terdakwa I untuk menebus gelang milik Terdakwa I tersebut, lalu Sdri. LILI mengatakan bahwa



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirinya dapat membantu untuk menebus gelang milik Terdakwa I tersebut, Selanjutnya Sdri. LILI dan Terdakwa I bertukar nomor telepon dan menyepakati untuk bertemu kembali pada hari Selasa tanggal 26 Juni 2024.

Bahwa Pada hari Selasa tanggal 26 Juni 2024 Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II bertemu dengan Sdri. LILI di rumah Sdri. LILI. Selanjutnya Sdri. LILI, meminta uang ke Saksi ENTANG (Suami Sdri. LILI) sebesar Rp.1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah) untuk menebus gelang Terdakwa I dan selanjutnya uang tersebut diberikan Saksi Entang kepada Lili;

Selanjutnya pada hari yang sama sekira pukul 11.00 Terdakwa I, Terdakwa II, dan Lili berangkat ke pegadaian. Sesampainya di pegadaian, Sdri. Lili menjelaskan pada terdakwa I bahwa dirinya mempunyai uang sebesar Rp.1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan menanyakan kepada Terdakwa I apakah terdakwa I masih memiliki uang tambahan untuk menebus gelangnyanya tersebut, lalu dijawab oleh terdakwa I bahwa terdakwa I tidak memiliki uang sama sekali selanjutny LILI mengatakan bahwa kurangnya uang tersebut dapat diatasi dengan meminjam uang ke satpam, lalu Lili mengatakan Bahwa yang terpenting adalah Terdakwa I harus menandatangani beberapa dokumen terlebih dahulu, lalu Terdakwa I dan Lili menuju teller untuk menandatangani dokumen untuk menebus gelang milik Terdakwa I;

Bahwa setelah Sdri. Lili dan terdakwa I menebus gelang milik Terdakwa I, terdakwa I mengatakan "bu saya nunggu di mobil ya", kemudian Lili menjawab "iya", selanjutnya Terdakwa I menuju mobil Merek honda Brio, Warna Merah, Nopol F-1125-JZ milik Terdakwa I, dan menghampiri Terdakwa II di mobil;

Bahwa pada saat para Terdakwa yang sedang menunggu di mobil timbulah niat para terdakwa untuk mengambil barang milik Sdri. Lili dengan cara membuat Lili pingsan, selanjutnya para terdakwa melakukan perencanaan untuk melaksanakan rencananya tersebut dengan Terdakwa II yang berperan mengendarai mobil dan Terdakwa I yang mengeksekusi;

Bahwa selanjutnya setelah selesai mengurus penebusan gelang milik terdakwa I, Sdri. Lili teriak dari parkiran motor mengatakan kepada terdakwa I "neng tungguin ya ibu mau jual gelang dahulu" selanjutnya Lili menjual gelang milik Terdakwa I tersbut di toko emas disekitar pegadaian cianjur, setelah berselang 30 menit, Lili menghampiri para Terdakwa di mobil dan memberikan uang sebesar Rp.286.000 (dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah) dan memperlihatkan struk penjualan gelang kepada Terdakwa I, dan sisa dari penjualan gelang tersebut diberikan terdakwa I kepada Lili sebagai ganti dari uang Lili yang dipakai untuk menebus gelang milik Terdakwa I;

Halaman 22 dari 71 Putusan Nomor 316/Pid.B/2024/PN Cbd



Selanjutnya, terdakwa I mengajak Lili untuk jalan-jalan ke daerah tempat tinggal tinggal terdakwa I di Kp. Bengkok Kecamatan Sukaluyu, sekaligus terdakwa I berniat untuk menemui saudara Terdakwa I di daerah Sukaluyu untuk meminjam uang, selanjutnya Lili mengiyakan ajakan dari Terdakwa I;

Bahwa setelah Lili mengiyakan ajakan Terdakwa I, selanjutnya para terdakwa bersama Lili berangkat ke daerah sukaluyu, sesampainya di gang rumah saudara terdakwa I di daerah Sukaluyu, selanjutnya terdakwa I pergi sendirian ke rumah saudara terdakwa I untuk meminjam uang, dan diwaktu yang sama Lili dan Terdakwa II menunggu dimobil;

Bahwa setelah beberapa menit dari rumah saudara terdakwa I, terdakwa I kembali ke mobil, lalu para terdakwa dan Lili melanjutkan perjalanan ke arah rumah Lili, sesampainya di depan gang rumah Lili sekira pukul 14.00, Lili mengajak para terdakwa untuk menemani Lili menagih hutang didaerah leles, namun Lili ingin memasak dahulu dirumah, pada saat itu para terdakwa mengiyakan ajakan dari Lili dan para terdakwa menunggu di mobil;

Bahwa pada saat Para Terdakwa dan Lili sampai di didepan gang Rumah Lili, saksi Ramdan Mandala Putra melihat para terdakwa yang sedang memarkirkan mobilnya, dan pada saat itu saksi Dasep Muhammad Fajar Akbar yang merupakan petugas parkir membantu para Terdakwa memarkirkan mobilnya dan saksi Dasep Muhammad Fajar Akbar diberi uang parkir sebesar Rp. 5000 (lima ribu rupiah) oleh Terdakwa I;

Bahwa setelah sekitar 1-2 jam menunggu, terdakwa menelpon Lili dan bertanya ke LILI "Bu masih lama gak" selanjutnya Lili mengatakan "bentar neng, habis mandi mau pakai baju dulu, nanti kalo sudah selesai neng tunggu dijembatan ya", setelah komunikasi tersebut para terdakwa menuju jembatan, selanjutnya Lili datang menemui para terdakwa di jembatan, lalu para terdakwa dan Lili melanjutkan perjalanan ke daerah leles;

Bahwa di dalam perjalanan, para terdakwa dan Lili menuju daerah Ciaul, Sukabumi. Di tengah perjalanan pada saat sedang melewati hutan dan jalan gelap, terdakwa II yang saat itu sedang menyetir mobil berhenti beberapa kali dengan alasan ingin buang air kecil, selanjutnya terdakwa I menganggap bahwa gerak-gerik dari terdakwa II yang buang air kecil tersebut merupakan sinyal untuk melaksanakan rencana mengeksekusi Sdri. LILI. Setelah 3 kali berhenti untuk buang air kecil, Terdakwa I menggantikan posisi menyetir dari terdakwa II, sehingga pada saat itu terdakwa I yang menyetir dan terdakwa II duduk di kursi belakang Bersama Sdri. LILI kembali melanjutkan perjalanan.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya terdakwa II secara mendadak meminta terdakwa I memberhentikan mobil, tepat di pinggir jalan yang memiliki lahan parkir, selanjutnya Terdakwa II mulai memiting leher Sdri. LILI, dan Sdri. LILI berusaha melawan, selanjutnya Terdakwa I membantu dengan membekap mulut Sdri. LILI menggunakan kain handuk, pada saat membekap mulut Sdri. LILI, terdakwa I terpentak, lalu terdakwa I yang melihat Sdri. LILI sudah lemas dan tersungkur di jok, langsung melipat kaki Sdri. LILI di bagian rem tangan mobil, selanjutnya terdakwa I kemudian membelitkan sabuk pengaman ke leher Sdri. LILI satu putaran, kemudian terdakwa II melanjutkan mencekik leher Sdri. LILI menggunakan sabuk pengaman tersebut hingga Sdri. LILI meninggal dunia

Selanjutnya terdakwa II meminta terdakwa I untuk mengamankan gelang barang-barang milik Sdri. LILI, lalu terdakwa II keluar dari mobil dan mengambil posisi menyetir, sekira 20 m dari lokasi kejadian, terdakwa II memberhentikan mobil dan membuka pintu penumpang lalu terdakwa 2 bersama terdakwa I membopong mayat Sdri. LILI keluar dan menggeletakkan mayat Sdri. LILI di pinggir jalan di daerah Desa Sukamanah Kec Gegerbitug, Kab sukabumi.

Selanjutnya Terdakwa II mengambil alih posisi menyetir dan memutar balik mobil, dan melanjutkan perjalanan, didalam perjalanan para terdakwa membuang barang-barang Sdri. LILI, yaitu kain handuk warna putih dibuang di daerah sekitar 1 km dari lokasi dibuangnya Sdri. LILI, setelah itu lipstick 2 (dua), setelah itu balsem geliga ukuran kecil, setelah itu masker hitam kaca mata baca batang warna hitam kacanya warna putih, surat perhiasan emas 2 lembar, surat struk pegadaian bekas ambil gelang milik Terdakwa I, ikat rambut warna hitam coklat, sisir warna merah, dompet warna kuning eas kecil, minyak wangi, dan sandal, itu semua dibuang secara satu persatu di sekitar jalan Desa Sukamanah Kec Gegerbitug, Kab sukabumi.

Bahwa selanjutnya para terdakwa berencana untuk menuju rumah (saksi DAYAT), lalu didalam perjalanan ke rumah Saksi. Dayat Terdakwa I kembali membuang 2 Handphone milik korban yaitu 1 HP warna silver merk Nokia dan milik Sdri. LILI, HP warna kuning merk Nokia bersama casannya di Sungai.

Bahwa pada hari rabu tanggal 27 Juni sekira pukul 08.00-10.00 WIB para terdakwa menuju toko emas KING, hendak menjual 2 buah gelang dan 1 cincin milik Sdri. LILI, namun setelah di cek oleh Saksi OVAN FEBRIANA selaku karyawan toko emas KING, gelang tersebut bukanlah emas namun hanya imitasi, setelah itu para terdakwa melanjutkan perjalanan ke arah gegerbitug, setelah melewati sungai Cimandiri perbatasan wilayah Kec. Cireunghas dan Kec. gegerbitug, para terdakwa kembali membuang barang-barang milik Sdri.

Halaman 24 dari 71 Putusan Nomor 316/Pid.B/2024/PN Cbd



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LILI diantaranya adalah KTP Sdri. LILI, 2 buah gelang dan cincin imitasi yang dimasukan para terdakwa dalam kantong kresek yang telah diisi batu.

Bahwa Pada hari rabu tanggal 27 Juni sekira pukul 21.00 WIB para terdakwa bertemu saksi DAYAT di rumah Saksi DAYAT yang bertempat di Kp Cijawati, selanjutnya para terdakwa mengaku kepada saksi Dayat bahwa para terdakwa telah membunuh Sdri. LILI dan meminta doa agar tidak diingatkan atas kejadian tersebut.

Setelah menemui saksi DAYAT terdakwa I meminjam sikat ke tetangga saksi DAYAT yaitu saksi NANI HANDAYANI untuk membersihkan darah pada jok mobil milik terdakwa I, selanjutnya terdakwa I menyikat dan membersihkan darah pada jok mobil milik terdakwa I tersebut.

Pada hari rabu tanggal 26 Juni 2024, sekira pukul 06.00 Saksi SETIADI HERMAWAN Als YADI Bin KUSMA SUDIANA (Alm) bersama dengan Saksi SANDI JULIANTO yang keduanya merupakan satpam PT Male, melihat Sdri LILI yang telah meninggal dunia pinggir jalan dekat tebing dengan posisi telentang, kemudian Saksi SETIADI HERMAWAN Als YADI Bin KUSMA SUDIANA (Alm) bersama dengan Saksi SANDI JULIANTO melaporkan kaitan penemuan mayat Sdri LILI tersebut ke pimpinan saksi, selanjutnya hal tersebut dilaporkan ke pihak kepolisian sektor Gegerbitung melalui pukul 06.30 WIB, kemudian pihak kepolisian membawa mayat sdri LILI tersebut ke rumah Sakit R.Syamsudin Bunut Kota Sukabumi

Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor R/Ver/34/SK-II/VI/2024/RSSH tanggal 27 Juni 2024 menyatakan ditemukan

- luka-luka lecet pada wajah dan kedua lengan,
- memar pada wajah, rahang leher, dada, dan kedua lengan atas akibat kekerasan benda tumpul, selanjutnya ditemukan resapan darah pada otot leher, kulit kepala bagian dalam, otot sela iga kanan, otot dasar lidah,
- patah tulang lidah, rawan gondok dan dua iga kanan,
- pendarahan di bawah selaput keras otak, pendarahan dibawah selaput lunak otak akibat kekerasan benda tumpul
- Perbendungan paru, pengapuran pembuluh nadi, dan pelebaran pembuluh darah di beberapa organ dalam.
- sebab kematian Sdri. LILI akibat kekerasan tumpul di leher yang menimbulkan hambatan jalan nafas hingga kekurangan oksigen dan mati lemas.

Halaman 25 dari 71 Putusan Nomor 316/Pid.B/2024/PN Cbd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa NENG ANGGI ANGGRAENI dan Terdakwa WAHYU Bin KUSWANTO sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 351 Ayat (3) KUHP Jo 55 Ayat (1) KUHP.

Bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Saksi Harun Bin Hasim (Alm)**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani;
- Bahwa, saksi pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik Polres dan BAP tersebut benar;
- Bahwa, saksi mengerti diperiksa di Pengadilan karena adanya tindak pidana pembunuhan berencana;
- Bahwa, saksi tidak kenal dengan Para Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa, kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2024 sekitar pukul 20.30 Wib, bertempat di Jalan Pegunungan di sekitar Kampung Pasir Sireum Rt.006/ Rw.003 Desa Sukamanah Kecamatan Gegerbitung Kabupaten Sukabumi;
- Bahwa, korban dari pembunuhan tersebut adalah Lili yang merupakan ibu kandung saksi;
- Bahwa, setahu saksi jika Para Terdakwa melakukan perbuatannya dengan cara Terdakwa Wahyu mencekik leher ibu saksi dan Terdakwa Neng menindih badannya sambil membekap mulut dan hidung ibu saksi, lalu Terdakwa Neng melilitkan sabuk pengaman kursi belakang kiri ke leher ibu saksi dan ditarik paksa oleh Terdakwa Wahyu sambil kakikannya menginjak bagian kepala ibu saksi sehingga ibu saksi tidak bisa bernafas dan meninggal dunia didalam mobil, selanjutnya Terdakwa Neng mengambil perhiasan gelang dan cincin yang dipakai ibu saksi lalu ibu saksi dibuang ke pinggir jalan pegunungan;
- Bahwa, saksi baru mengetahui kejadian tersebut dari berita dan Facebook, lalu saksi dan keluarga ke Rumah Sakit Bunut dan melihat ibu saksi sudah ada di kamar Jenazah;
- Bahwa, terakhir saksi dengan ibu saksi pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2024 sekitar pukul 07.30 Wib di Pasar Induk Pasir Hayam Cianjur saat

Halaman 26 dari 71 Putusan Nomor 316/Pid.B/2024/PN Cbd



itu ibu saksimau pinjam uang untuk menebus perhiasan orang yang baru dikenalnya yang bernama Neng;

- Bahwa, sebelumnya para terdakwa sempat datang kerumah ibu saksi;
- Bahwa, ibu saksi bekerja sebagai Makelar atau Perantara;
- Bahwa, ibu saksi suka membawa tas warna hitam yang berisikan KTP, Hp Nokia warna kuning dan menggunakan perhiasan gelang ditangan dan cincin;
- Bahwa, ketika para terdakwa datang kerumah saksi diketahui oleh ayah saksi, dan saat itu para terdakwa datang menggunakan mobil Honda Brio warna Merah yang diparkir di pinggir jalan dekat jembatan;
- Bahwa, yang saksi lihat di media social jika ibu saksi mengalami luka dibagian muka, bibir lebam dan mengeluarkan darah dan lidahnya menjulur kedepan, kedua tangan lebam, sikut tangan kiri lecet berdarah.
- Bahwa, terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi ada yang salah yaitu 1. Salah satu Para Terdakwa mau membacok Saksi. 2. Elmi datang ke rumah Andayani bukan datang sendiri melainkan di jemput oleh Andika;

**2. Saksi Entang Raharja Bin Raharja**, dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik Polres;
- Bahwa, saksi pernah diperiksa di polisi dan saksi tetap pada keterangannya;
- Bahwa, saksi mengerti diperiksa di Pengadilan karena adanya tindak pidana pembunuhan berencana;
- Bahwa, saksi tidak kenal dengan Para Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa, kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2024 sekitar pukul 20.30 Wib, bertempat di Jalan Pegunungan di sekitar Kampung Pasir Sireum Rt.006/ Rw.003 Desa Sukamanah Kecamatan Gegerbitung Kabupaten Sukabumi;
- Bahwa, korban dari pembunuhan tersebut adalah Lili yang merupakan istri saksi;
- Bahwa, setahu saksi jika para terdakwa melakukan perbuatannya dengan cara terdakwa Wahyu mencekik leher korban dan terdakwa Neng menindih badannya sambil membekap mulut dan hidung korban, lalu



terdakwa Neng melilitkan sabuk pengaman kursi belakang kiri ke leher korban dan ditarik paksa oleh terdakwa Wahyu sambil kaki kanannya menginjak bagian kepala korban sehingga korban tidak bisa bernafas dan meninggal dunia didalam mobil, selanjutnya terdakwa Neng mengambil perhiasan gelang dan cincin yang dipakai korban lalu korban dibuang ke pinggir jalan pegunungan;

- Bahwa, saksi baru mengetahui kejadian tersebut dari menantu saksi, lalu saksi dan keluarga ke Rumah Sakit Bunut dan melihat ibu saksi sudah ada di kamar Jenazah;

- Bahwa, sebelumnya pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2024 sekitar pukul 10.00 Wib para terdakwa datang kerumah saksi yang saat itu korban mengaku kenal dengan para terdakwa di Pegadaian dekat alun-alun pinggir toko tiara mengaku suami istri;

- Bahwa, awalnya pada hari Senin tanggal 24 Juni 2024 jam 09.00 Wib korban pergi sendiri ke pegadaian untuk membayar cicilan pinjaman dan saat itu bertemu dengan para terdakwa, lalu jam 13.00 Wib korban pulang dan malamnya berkomunikasi dengan para terdakwa dan saksi sempat menegur korban, dan saat itu saksi mendengar korban akan janji bertemu di alun-alun Cianjur. Besoknya korban pergi dan pulang jam 11.00 WIB dengan para terdakwa yang menggunakan mobil Brio warna Merah dan sempat dikenalkan kepada saksi, lalu jam 12.00 Wib korban dengan para terdakwa pergi akan ke daerah Sukaluyu, kemudian jam 19.00 Wib saksi menghubungi korban dan korban mengatakan lagi di jalan akan pulang lalu saksi dengar seperti handphonenya direbut dan ada suara "iye sareng Neng", lalu jam 21.00 Wib korban sudah tidak dapat dihubungi lagi dan tidak pulang kerumah;

- Bahwa, ibu korban saksi bekerja sebagai Makelar atau Perantara;

- Bahwa, korban suka membawa tas warna hitam yang berisikan KTP, Hp Nokia warna kuning dan menggunakan perhiasan gelang ditangan dan cincin;

- Bahwa, setahu saksi jika korban mengalami luka dibagian muka, bibir lebam dan mengeluarkan darah dan lidahnya menjulur kedepan, kedua tangan lebam, sikut tangan kiri lecet berdarah;

- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan;

**3. Saksi Setiadi Hermawan Als Yadi Bin Kusma Sudiana (Alm),**  
dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 28 dari 71 Putusan Nomor 316/Pid.B/2024/PN Cbd





- Bahwa, saksi dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani;
- Bahwa, saksi pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik Polres;
- Bahwa, saksi pernah diperiksa di polisi dan saksi tetap pada keterangannya;
- Bahwa, saksi tidak kenal dengan para Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa, benar pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2024 sekitar pukul 06.30 Wib bertempat di Kampung Pasir Sireum Rt.006/ Rw.003 Desa Sukamanah Kecamatan Gegerbitung Kabupaten Sukabumi dipinggir jalan tanah milik Perhutani arah PT. Male saksi menerima laporan dari petani kopi adanya penemuan mayat;
- Bahwa, saksi bekerja sebagai Satpam di PT. Male;
- Bahwa, setelah mendapat laporan tersebut saksi melaporkannya terlebih dahulu kepada pimpinan lalu saksi diperintahkan untuk mengecek kebenarannya dan saksi berangkat dengan rekan yaitu saksi SANDI dan benar ada mayat seorang perempuan dengan posisi terlentang lalu saksi dan rekan kembali ke Pos Satpam melaporkannya ke pimpinan setelah itu pimpinan melaporkannya ke pihak Kepolisian Sektor Gegerbitung melalui Bhabinkamtibmas Desa Sukamanah;
- Bahwa, saat ditemukan kondisi korban ada darah dibagian mulut, lidah menjulur keluar dan tidak ada identitasnya, lalu korban dibawa ke Rumah Sakit Bunut;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan;

**4. Saksi Sandi Julianto Bin Nanang**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani;
- Bahwa, saksi pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik Polres;
- Bahwa, saksi pernah diperiksa di polisi dan saksi tetap pada keterangannya;
- Bahwa, saksi tidak kenal dengan para Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa, pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2024 sekitar pukul 06.30 Wib bertempat di Kampung Pasir Sireum Rt.006/ Rw.003 Desa Sukamanah



Kecamatan Gegerbitung Kabupaten Sukabumi dipinggir jalan tanah milik Perhutani arah PT. Male saksi menerima laporan dari petani kopi adanya penemuan mayat;

- Bahwa, saksi bekerja sebagai Satpam di PT. Male;
- Bahwa, setelah mendapat laporan tersebut saksi melaporkannya terlebih dahulu kepada pimpinan lalu saksi diperintahkan untuk mengecek kebenarannya dan saksi berangkat dengan rekan yaitu saksi Yadi dan benar ada mayat seorang perempuan dengan posisi terlentang lalu saksi dan rekan kembali ke Pos Satpam melaporkannya ke pimpinan setelah itu pimpinan melaporkannya ke pihak Kepolisian Sektor Gegerbitung melalui Bhabinkamtibmas Desa Sukamanah.
- Bahwa, saat ditemukan kondisi korban ada darah dibagian mulut, lidah menjulur keluar dan tidak ada identitasnya, lalu korban dibawa ke Rumah Sakit Bunut;
- Bahwa, setelah itu dicari informasi keluarga dari korban, kemudian ada orang yang mengaku anaknya lalu saksi menghubungi pihak Polsek Gegerbitung memberitahukan ada keluarga korban;
- Bahwa, terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan;

**5. Saksi Ramdan Mandala Putra**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani;
- Bahwa, saksi pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik Polres;
- Bahwa, saksi pernah diperiksa di polisi dan saksi tetap pada keterangannya;
- Bahwa, saksi tidak kenal dengan Para Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga.
- Bahwa, kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2024 sekitar pukul 20.30 Wib, bertempat di Jalan Pegunungan di sekitar Kampung Pasir Sireum Rt.006/ Rw.003 Desa Sukamanah Kecamatan Gegerbitung Kabupaten Sukabumi;
- Bahwa, korban dari pembunuhan tersebut adalah Lili;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui bagaimana para Terdakwa melakukan perbuatannya namun saksi menduga jika korban mengalami kekerasan



fisik hingga meninggal dunia dengan cara dijerat pakai tali dibagian lehernya;

- Bahwa, saksi baru mengetahui kejadian tersebut dari berita dan Facebook;

- Bahwa, sebelumnya saksi sempat melihat Para Terdakwa parkir didekat gang yang mau kerumah korban;

- Bahwa, saksi melihat korban pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2024 sekitar pukul 13.00 Wib didepan gang rumah korban sebelum korban pergi dengan para Terdakwa;

- Bahwa, saat itu saksi sedang menunggu orderan Grab, dan para Terdakwa memarkirkan mobilnya didekat gang rumah korban dan korban sempat menitipkan mobilnya kepada saksi, sekitar 15 menit korban dengan para Terdakwa kembali masuk kedalam mobilnya dan korban sempat memberikan uang parkir kepada saksi Dasep yang jaga parkir setelah itu langsung pergi;

- Bahwa, terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan;

**6. Saksi Dasep Muhamad Fajar Akbar, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :**

- Bahwa, saksi dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani;

- Bahwa, saksi pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik Polres;

- Bahwa, saksi pernah diperiksa di polisi dan saksi tetap pada keterangannya;

- Bahwa, saksi tidak kenal dengan Para Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga;

- Bahwa, kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2024 sekitar pukul 20.30 Wib, bertempat di Jalan Pegunungan di sekitar Kampung Pasir Sireum Rt.006/ Rw.003 Desa Sukamanah Kecamatan Gegerbitung Kabupaten Sukabumi;

- Bahwa, korban dari pembunuhan tersebut adalah Lili;

- Bahwa, saksi tidak mengetahui bagaimana para Terdakwa melakukan perbuatannya namun saksi menduga jika korban mengalami kekerasan fisik hingga meninggal dunia dengan cara dijerat pakai tali dibagian lehernya;



- Bahwa, saksi baru mengetahui kejadian tersebut dari berita dan Facebook;
- Bahwa, sebelumnya saksi sempat melihat para Terdakwa parkir didekat gang yang mau kerumah korban;
- Bahwa, saksi melihat korban pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2024 sekitar pukul 13.00 WIB didepan gang rumah korban sebelum korban pergi dengan para Terdakwa;
- Bahwa, saat itu saksi sedang menjaga parkir lalu para Terdakwa memarkirkan mobilnya didekat gang rumah korban, kemudian korban dengan para Terdakwa kembali masuk kedalam mobilnya dan korban sempat memberikan uang parkir kepada saksi setelah itu langsung pergi;
- Bahwa, terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan;

**7. Saksi Dayat Jarkasih Bin Kojar (Alm),** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani;
- Bahwa, saksi pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik Polres;
- Bahwa, saksi pernah diperiksa di polisi dan saksi tetap pada keterangannya;
- Bahwa, saksi tidak kenal dengan Para Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa, pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2024 sekitar pukul 21.00 Wib, pernah datang kerumah saksi di Kp. Cijawati orang yang saksi kenal bernama lyan datang dengan seorang perempuan yang mengaku telah menghilangkan nyawa orang lain;
- Bahwa, lyan dan perempuan tersebut bermaksud meminta bantuan spiritual keluhan mengenai pekerjaannya di bidang Kelistrikan dan perempuan memiliki masalah keuangan kaitan hutang ibunya harus dibayar, lalu saksi melakukan ritual dzikir bersama tamu tersebut, dan saat percakapan kedua tamu tersebut mengeluh merasa telah melakukan perbuatan menghilangkan nyawa orang lain;
- Bahwa, saat itu saksi memberikan saran agar menyerahkan diri dan jangan melarikan diri karena akan membuat masalah baru, dan saat itu saksi tidak mengetahui siapa korbannya dan kapan kejadiannya;



- Bahwa, ketika datang kerumah saksi Iyan menggunakan mobil, kaerna biasanya motor sampai didepan rumah saksi;
- Bahwa, saksi tidak melihat mobil yang dipakai Iyan dan perempuan tersebut;
- Bahwa, Iyan dan perempuan tersebut sempat bermalam dirumah saksi dan pulang keesokan harinya dengan tujuan akan ke Cianjur;
- Bahwa, terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan;

**8. Saksi Nani Handayani**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani;
- Bahwa, saksi pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik Polres;
- Bahwa, pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2024 sekitar pukul 07.00 Wib di warung Kp. Cijawati Gegerbitung saksi pernah bertemu dengan terdakwa Neng;
- Bahwa, awalnya datang seorang perempuan yaitu terdakwa NENG lalu meminjam sikat untuk membersihkan debu dan kotor di mobilnya, dan saat itu saksi sempat bertanya dari mana yang dijawabnya dari Cianjur dengan suaminya, dan setelah selesai membersihkan mobilnya langsung pergi;
- Bahwa, saat itu perempuan tersebut mengaku sedang bersama suaminya yang ada didalam mobil dari ustad Dayat;
- Bahwa, setahu saksi mobil tersebut sudah parkir dari malam sampai pagi dirumah kosong dekat warung saksi dan bertemu dengan saksi tidak lama sekitar 10 menit;
- Bahwa, terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan;

**9. Saksi Ovan Febriana**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani;
- Bahwa, saksi pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik Polres;
- Bahwa, saksi pernah diperiksa di polisi dan saksi tetap pada keterangannya;





- Bahwa, saksi tidak kenal dengan Para Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa, saksi bekerja di Toko Emas King di jalan Sukabumi tepatnya Pasar Gekbrong Kab. Cianjur sebagai Kepala Toko;
- Bahwa, Toko Emas King tersebut milik Sdr. Hendra;
- Bahwa, saksi mempertanggungjawabkan pekerjaan saksi kepada pemilik Toko;
- Bahwa, yang dijual adalah perhiasan emas berbagai kadar dan dilengkapi surat dari toko, kemudian juga membeli perhiasan emas dari masyarakat khususnya yang asalnya dari King tapi ada juga dari luar;
- Bahwa, setiap transaksi dicatat sebagai bahan laporan periodic aksi sebagai Kepala Toko;
- Bahwa Toko Emas King tidak dilengkapi CCTV;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2024 sekitar pukul 09.00 Wib pernah datang seorang perempuan yaitu terdakwa Neng membawa perhiasan gelang dan cincin untuk di cek, yang saat itu datang menggunakan mobil warna merah;
- Bahwa gelang dan cincin tersebut bukan emas dan bukan perak karena tidak ada kode nomor produksinya sesuai pengalaman saksi bekerja di Toko Emas;
- Bahwa yang saksi lihat saat itu perempuan tersebut datang sendiri keluar dari mobilnya;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan;

**10. Saksi Kiki Pujatnika, S.E,** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani;
- Bahwa, saksi pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik Polres;
- Bahwa, saksi pernah diperiksa di polisi dan saksi tetap pada keterangannya;
- Bahwa, saksi tidak kenal dengan Para Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa, saksi bekerja di Leasing Sinar Emas Kab. Cianjur sebagai Kepala Cabang;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, terkait kendaraan mobil merk Honda Brio warna Merah No.Pol F 1125 ZJ, yang plat nomornya berubah menjadi B 2245 TKU;
- Bahwa, mobil tersebut secara fidusia milik leasing Sinar Emas karena BPKB nya di jaminkan di leasing tersebut;
- Bahwa, mobil tersebut dijaminkan tanggal 23 Februari 2024 sebesar Rp. 93.000.000,- (Sembilan puluh tiga juta rupiah) atas nama Debitur Tendi yang beralamat di Kec. Sukanegara Kab. Cianjur;
- Bahwa, leasing sinar emas pernah melakukan pencarian mobil tersebut sekitar bulan Juli 2024 karena credit macet, lalu mendatangi debitur an. Tendi dan diketahui mobilnya tidak ada;
- Bahwa, saat itu yang ditugaskan untuk melakukan pencarian mobil tersebut sdr. Andri bagian Kolektor leasing sinar emas Cianjur;
- Bahwa, debitur An. Tendi tidak pernah datang ke kantor Leasing Sinar Emas Cianjur;
- Bahwa, angsuran mobil tersebut macet selama 5 bulan terhitung dari jatuh tempo pembayaran angsuran setiap bulannya;
- Bahwa, saksi mengetahui dari berita di Televisi dan media social jika mobil tersebut digunakan untuk melakukan tindak pidana pembunuhan berencana di wilayah Polsek Gegerbitung;
- Bahwa, terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dan Penasihat Hukumnya mempergunakan haknya untuk mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebanyak 2 (dua) orang yang memberikan keterangan di bawah sumpah yakni;

**Saksi Adc ke 1. Ilyas Maulana**, tempat lahir Cianjur, tanggal 10 Agustus 1997, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal di Kp. Cinangsih Rt. 001/ 010 Desa Kertamukti Kecamatan Haur Wangi, agama islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, dibawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat Jasmani dan Rohani;
- Bahwa saksi pernah di periksa diperiksa dan memberikan keterangan di kepolisian;
- Bahwa saksi mengetahui dapa peristiwa pembunuhan dari sosial media;
- Bahwa yang menjadi korban adalah ibu Lili;

Halaman 35 dari 71 Putusan Nomor 316/Pid.B/2024/PN Cbd



- Bahwa saksi melihat santunan yang diberikan kepada bapak Asep yang merupakan adik korban berupa beras dan uang;
- Bahwa seingat saksi kejadian tersebut terjadi kurang lebih 2 (dua) bulan yang lalu;

Atas keterangan saksi Tersebut para Terdakwa membenarkannya;

**Saksi Adc ke 2. R Doso Mulyanto**, tempat lahir Ciamis, tanggal 03 Desember 1986, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal di Dusun Mekarsari Rt. 024/ 006 Desa Banjarsari Kecamatan Ciamis, agama Islam, pekerjaan Buruh Wiraswasta;

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat Jasmani dan Rohani;
- Bahwa saksi pernah di periksa diperiksa dan memberikan keterangan di kepolisian semua keterangan yang saksi berikan adalah benar;
- Bahwa Saksi menerangkan tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Para Terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui dapa peristiwa pembunuhan dari sosial media;
- Bahwa yang menjadi korban adalah ibu Lili;
- Bahwa saksi pernah mendengar di pangkalan pasir melihat bapak Aasep menerima beras dan amplop;
- Bahwa pada saat itu saksi mendengar ada beras dan uang;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa jumlah uang santunan tersebut;
- Bahwa seingat saksi kejadian tersebut terjadi kurang lebih 2 (dua) bulan yang lalu;

Atas keterangan saksi Tersebut para Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

**Terdakwa 1. Neng Anggi Anggraeni Binti H. Encep Jamaludin (alm);**

- Bahwa, terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa, terdakwa mengerti di periksa di persidangan karena telah terjadinya tindak pidana Pembunuhan berencana;
- Bahwa, kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2024 sekitar pukul 20.30 Wib, bertempat di Jalan Pegunungan di sekitar Kampung Pasir Sireum Rt.006/ Rw.003 Desa Sukamanah Kecamatan Gegerbitung Kabupaten Sukabumi;
- Bahwa, korban dari pembunuhan tersebut seorang perempuan bernama Lili;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, terdakwa melakukan pembunuhan berencana terhadap korban bersama dengan Terdakwa Wahyu;
- Bahwa, pembunuhan berencana tersebut dilakukan dengan cara Terdakwa Wahyu mencekik leher korban/ dipiting menggunakan tangan kanannya lalu Terdakwa ke kursi belakang mobil membekap mulut korban memakai kain lap warna putih dengan posisi badan Terdakwa diatas perut korban, kemudian Terdakwa menekan kain lap yang ditempelkan ke mulut korban dan leher korban dimasukan tali sabuk pengaman mobil bagian belakang sebelah kiri oleh terdakwa Wahyu dan tali sabuknya ditarik yang membuat korban tidak bisa bernafas hingga meninggal dunia, setelah itu Terdakwa Wahyu mengecek nafas korban melalui hidungnya dan sudah tidak bernyawa lalu Terdakwa Wahyu mengemudikan mobilnya menuju kearah jalan atas pegunungan lalu Terdakwa mengambil perhiasan gelang dan cincin yang dipakai korban berikut tas yang dibawa korban, setelah itu Terdakwa dengan Terdakwa Wahyu mengeluarkan korban dari dalam mobil dan menyimpan tubuh korban dipinggir jalan pegunungan tersebut, lalu Terdakwa dengan terdakwa Wahyu langsung pergi meninggalkan korban;
- Bahwa, saat itu terdakwa mengambil 2 buah perhiasan gelang bentuk rantai, 1 buah cincin, Handphone merk Nokia warna kuning dan Handphone merk Nokia warna silver, kemudian ada barang surat dibuang diperjalanan secara ditebar;
- Bahwa, Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena terlilit hutang dan butuh uang untuk melunasi hutang;
- Bahwa, awalnya Terdakwa kenal dengan korban pada hari Senin tanggal 24 Juni 2024 ketika terdakwa dengan terdakwa Wahyu ke pegadaian didaerah Cianjur untuk menebus perhiasan gelang milik Terdakwa namun terdakwa tidak memiliki uang dan bermaksud akan menjualnya ke toko emas lalu membayarnya ke Pegadaian tapi pihak pegadaian tidak bisa, setelah itu ada korban mau membantu Terdakwa untuk menebus emas tersebut lalu korban mengajak terdakwa untuk kerumahnya korban karena korban akan ngomong dulu ke suaminya sehingga Terdakwa dengan Terdakwa Wahyu dan korban berangkat kerumah korban, tapi saat itu suami korban tidak ada sehingga Terdakwa meminta nomor handphone korban, kemudian besoknya pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2024 terdakwa dengan Terdakwa Wahyu kerumah korban untuk pergi kembali ke pegadaian menebus emas Terdakwa;

Halaman 37 dari 71 Putusan Nomor 316/Pid.B/2024/PN Cbd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa, korban telah menebus emas milik Terdakwa di pegadaian setelah itu emas Terdakwa dijualkan oleh korban lalu korban memberikan uang hasil penjualan emas nya sebesar Rp. 286.000,- (dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah);
- Bahwa, Terdakwa dengan Terdakwa Wahyu telah merencanakannya terlebih dahulu untuk melakukan pembunuhan terhadap korban karena untuk mengambil barang milik korban, dan yang merencanakan adalah Terdakwa Wahyu;
- Bahwa, setelah melakukan pembunuhan tersebut terdakwa dengan terdakwa Wahyu pergi ke orang pintar bernama Dayat untuk meminta didoakan agar tidak diingatkan atas kejadian tersebut, dan setelah dari rumah Dayat lalu terdakwa membersihkan jok mobil bagian belakang karena ada darahnya menggunakan sikat dan sabun yang Terdakwa pinjam dari tukang warung kecil;
- Bahwa, untuk mobil Honda Brio warna merah tersebut milik Terdakwa;
- Bahwa, Terdakwa menyesali atas perbuatan yang leha dilakukannya;
- Bahwa, Terdakwa belum pernah dihukum;

## **Terdakwa 2. Wahyu Septian Als Iyan Bin Kuswanto (Alm);**

- Bahwa, Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa, Terdakwa mengerti di periksa di persidangan karena telah terjadinya tindak pidana Pembunuhan berencana;
- Bahwa, kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2024 sekitar pukul 20.30 Wib, bertempat di Jalan Pegunungan di sekitar Kampung Pasir Sireum Rt.006/ Rw.003 Desa Sukamanah Kecamatan Gegerbitung Kabupaten Sukabumi;
- Bahwa, korban dari pembunuhan tersebut seorang perempuan bernama Lili;
- Bahwa, Terdakwa melakukan pembunuhan berencana terhadap korban bersama dengan Terdakwa Neng;
- Bahwa, pembunuhan berencana tersebut dilakukan dengan cara terdakwa mencekik leher korban/ dipiting menggunakan tangan kanannya lalu Terdakwa Neng ke kursi belakang mobil membekap mulut korban memakai kain lap warna putih dengan posisi badan Terdakwa Neng diatas perut korban, kemudian Terdakwa Neng menekan kain lap yang ditempelkan ke mulut korban dan leher korban dimasukan tali sabuk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengaman mobil bagian belakang sebelah kiri oleh Terdakwa dan tali sabuknya ditarik yang membuat korban tidak bisa bernafas hingga meninggal dunia, setelah itu Terdakwa mengecek nafas korban melalui hidungnya dan sudah tidak bernyawa lalu Terdakwa mengemudikan mobil menuju kearah jalan atas pegunungan lalu Terdakwa Neng mengambil perhiasan gelang dan cincin yang dipakai korban berikut tas yang dibawa korban, setelah itu Terdakwa dengan Terdakwa Neng mengeluarkan korban dari dalam mobil dan menyimpan tubuh korban dipinggir jalan pegunungan tersebut, lalu Terdakwa dengan Terdakwa Neng langsung pergi meninggalkan korban;

- Bahwa, saat itu Terdakwa Neng mengambil 2 buah perhiasan gelang bentuk rantai, 1 buah cincin, Handphone merk Nokia warna kuning dan Handphone merk Nokia warna silver, kemudian ada barang surat dibuang diperjalanan secara ditebar;

- Bahwa, Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena terlilit hutang dan butuh uang untuk melunasi hutang;

- Bahwa, awalnya Terdakwa kenal dengan korban pada hari Senin tanggal 24 Juni 2024 ketika terdakwa dengan Terdakwa Neng ke pegadaian didaerah Cianjur untuk menebus perhiasan gelang milik Terdakwa Neng namun Terdakwa Neng tidak memiliki uang dan bermaksud akan menjualnya ke toko emas lalu membayarnya ke Pegadaian tapi pihak pegadaian tidak bisa, setelah itu ada korban mau membantu Terdakwa untuk menebus emas tersebut lalu korban mengajak Terdakwa untuk kerumahnya korban karena korban akan ngomong dulu ke suaminya sehingga Terdakwa dengan Terdakwa Neng dan korban berangkat kerumah korban, kemudian besoknya pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2024 Terdakwa dengan Terdakwa Neng kerumah korban untuk pergi kembali ke pegadaian menebus emas Terdakwa Neng;

- Bahwa, korban telah menebus emas milik Terdakwa Neng di pegadaian setelah itu emas dijualkan oleh korban lalu korban memberikan uang hasil penjualan emasnya sebesar Rp.286.000,- (dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

- Bahwa, Terdakwa dengan Terdakwa Neng telah merencanakannya terlebih dahulu untuk melakukan pembunuhan terhadap korban karena untuk mengambil barang milik korban;

- Bahwa, Terdakwa menyesali atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Halaman 39 dari 71 Putusan Nomor 316/Pid.B/2024/PN Cbd

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah pula mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) pcs baju warna garis putih biru ukuran 3/4 kepemilikan korban An. Lili (Alm) dan disita dari pelapor An. Harun Bin Hasim (Alm);
- 1 (satu) pcs celana Jeans warna biru, ukuran panjang, kepemilikan korban An. Lili (Alm) dan disita dari pelapor An. Harun Bin Hasim (Alm);
- 1 (satu) buah Flashdisk berisikan data rekaman CCTV pertemuan di pegadaian dan tetangga rumah korban An. Lili (Alm) dengan tersangka Neng Anggi Anggraeni Binti H. Encep Jamaludin (Alm) dan disita dari pelapor An. Harun Bin Hasim (Alm);

Semuanya disita dari Harun Bin Hasim (Alm).

- 1 (satu) unit kendaraan R4/ Mobil merk Honda Brio Nopol: B-2245-TKU warna merah berikut 1 (satu) buah kunci kontak, diakui kepemilikan dari tersangka An. Neng Anggi Anggraeni Binti H. Encep Jamaludin (Alm).
- 1 (satu) Tali safetybelt/sabuk pengaman R4 Mobil Merk Honda Brio warna merah. Nopol: B-2245-TKU diakui kepemilikan tersangka an. Neng Anggi Anggreani Binti H. Encep Jamaludin (alm) yang di pakai tersangka menghilangkan nyawa korban an. Lili (alm);
- 1 (satu) Kursi senderan dudukan jok R4 bagian belakang sebelah kiri terdapat bercak darah kering koerban an. Lili, diakui kepemilikan tersangka an Neng Anggi Anggreani Binti H. Encep Jamaludin (alm);
- 1 (satu) lembar STNK R4/ mobil merek Honda Brio, nopol: F-1125- ZJ, warna merah tahun pembuatan 2015, isi silinder 1198. Noka: MHRDD1770FJ567074, Nosin: L12B31477201, STNK a.n Ahmad S.Pd, Alamat Kp. Citamiang Rt. 018/ 006 Kel. Cikanca Kec. Gekbrong Kab. Cianjur, Diakui kepemilikan tersangka an. Neng Anggi Anggreani Binti H. Encep Jamaludin (alm);
- 1 (satu) tas warna hitam merek LOUIS VUITTON, kepemilikan korban an.LILI (Alm) dan disita dari tersangka Neng Anggi Anggraeni Binti H.Encep Jamaludin (Alm);
- 1 (satu)acamata warna kaca putih batang hitam, kepemilikan tersangka an.Neng Anggi Anggraeni Binti H.Encep Jamaludin (alm);

Halaman 40 dari 71 Putusan Nomor 316/Pid.B/2024/PN Cbd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah HP merek Realme C-53 warna Gold, No.Hp 085941373070, diakui kepemilikan tersangka An. Neng Anggi Anggraeni Binti H. Encep Jamaludin (Alm);
- 1 (satu) botol merek AQUA yang dipakai untuk menampung air campuran sabun wipol untuk membersihkan bercak darah korban sdri. LILI didalam R4/ Mobil tepatnya di jok kiri milik tersangka sdri. Neng Anggi Anggraeni Binti H. Encep Jamaludin (Alm);
- 1 (satu) buah sikat warna merah muda bercorakan hitam, yang dipakai tersangka Neng Anggi Anggraeni Binti H. Encep Jamaludin (Alm) yang dipakai menyikat jok yang terdapat bercak darah korban sdri Lili (Alm);

Semuanya disita dari Neng Anggi Anggraeni Binti H.Encep Jamaludin (Alm).

- 1 (satu) kain/ handuk kecil warna putih kepemilikan tersangka an. Wahyu Septian Bin Kuswanto dan disita dari tersangka dari An. Wahyu Septian Bin Kuswanto;
- 1 (satu) buah HP merek Realme warna biru No.HP : 08729700727, diakui kepemilikan tersangka an. Wahyu Septian Bin Kuswanto;

Semuanya disita dari Wahyu Septian Bin Kuswanto.

Menimbang, bahwa selain barang bukti tersebut diatas, Penuntut Umum juga mengajukan alat bukti surat berupa Visum Et Repertum Nomor R/ VeR/ 34/ SK-II/ VI/ 2024/ RSSH tanggal 27 Juni 2024 menyatakan ditemukan:

- luka-luka lecet pada wajah dan kedua lengan;
- memar pada wajah, rahang leher, dada, dan kedua lengan atas akibat kekerasan benda tumpul, selanjutnya ditemukan resapan darah pada otot leher, kulit kepala bagian dalam, otot sela iga kanan, otot dasar lidah;
- patah tulang lidah, rawan gondok dan dua iga kanan;
- pendarahan di bawah selaput keras otak, pendarahan dibawah selaput lunak otak akibat kekerasan benda tumpul;
- Perbendungan paru, pengapuran pembuluh nadi, dan pelebaran pembuluh darah di beberapa organ dalam;
- sebab kematian Lili akibat kekerasan tumpul di leher yang menimbulkan hambatan jalan nafas hingga kekurangan oksigen dan mati lemas;

Halaman 41 dari 71 Putusan Nomor 316/Pid.B/2024/PN Cbd



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Neng Anggi Anggraeni selanjutnya disebut “Terdakwa I” dan Terdakwa Wahyu Bin Kuswanto selanjutnya disebut “Terdakwa II” dan secara bersama-sama disebut “Para Terdakwa” pada hari Selasa, tanggal 26 Juni 2024 sekiranya pada pukul 20.30 Wib, bertempat di Kampung Pasir Sireum RT 06/ RW 003 Desa Sukamanah, Kecamatan Gegerbitung, Kabupaten Sukabumi, berawal dari pengenalan Terdakwa I dengan Lili Pada senin tanggal 25 Juni 2024 sekira pukul 11.00 Wib bertempat di kantor Pegadaian Kabupaten Cianjur. Pada saat itu Terdakwa I bermaksud untuk menjual gelangnya yang telah digadaikan di pegadaian, namun gelang tersebut harus ditebus terlebih dahulu sebesar Rp. 1.781.000 (satu juta tujuh ratus delapan puluh ribu Rupiah), selanjutnya Terdakwa I yang yang tidak dapat menebus gelangya tersebut didatangi Lili yang menawarkan untuk membantu Terdakwa I untuk menebus gelang milik Terdakwa I tersebut, lalu Lili mengatakan bahwa dirinya dapat membantu untuk menebus gelang milik Terdakwa I tersebut, Selanjutnya Lili dan Terdakwa I bertukar nomor telepon dan menyepakati untuk bertemu kembali pada hari Selasa tanggal 26 Juni 2024;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 26 Juni 2024 Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II bertemu dengan Lili di rumah Lili Selanjutnya Lili, meminta uang ke Saksi Entang (Suami Sdri. Lili) sebesar Rp.1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah) untuk menebus gelang Terdakwa I dan selanjutnya uang tersebut diberikan Saksi Entang kepada Lili, selanjutnya pada hari yang sama sekira pukul 11.00 Wib, Terdakwa I, Terdakwa II, dan Lili berangkat ke pegadaian. Sesampainya di pegadaian, Lili menjelaskan pada Terdakwa I bahwa dirinya mempunyai uang sebesar Rp.1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan menanyakan kepada Terdakwa I apakah terdakwa I masih memiliki uang tambahan untuk menebus gelangya tersebut, lalu dijawab oleh Terdakwa I bahwa Terdakwa I tidak memiliki uang sama sekali selanjutny Lili mengatakan bahwa kurangnya uang tersebut dapat diatasi dengan meminjam uang ke satpam, lalu Lili mengatakan Bahwa yang terpenting adalah Terdakwa I harus menandatangani beberapa dokumen terlebih dahulu, lalu Terdakwa I dan Lili menuju teller untuk menandatangani dokumen untuk menebus gelang milik Terdakwa I, setelah Lili dan Terdakwa I menebus gelang milik Terdakwa I, Terdakwa I mengatakan “bu saya nunggu di mobil ya”, kemudian Lili menjawab “iya”, selanjutnya Terdakwa I menuju

Halaman 42 dari 71 Putusan Nomor 316/Pid.B/2024/PN Cbd



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mobil Merek honda Brio, Warna Merah, Nopol F-1125-JZ milik Terdakwa I, dan menghampiri Terdakwa II di mobil;

- Bahwa pada saat Para Terdakwa yang sedang menunggu di mobil timbulah niat para Terdakwa untuk mengambil barang milik Lili dengan cara membuat Lili pingsan, selanjutnya Para Terdakwa melakukan perencanaan untuk melaksanakan rencananya tersebut dengan Terdakwa II yang berperan mengendarai mobil dan Terdakwa I yang mengeksekusi;

- Bahwa selanjutnya setelah selesai mengurus penebusan gelang milik Terdakwa I, Lili teriak dari parkir motor mengatakan kepada Terdakwa I “neng tungguin ya ibu mau jual gelang dahulu” selanjutnya Lili menjual gelang milik Terdakwa I tersebut di toko emas disekitar pegadiaan cianjur, setelah berselang 30 menit, Lili menghampiri Para Terdakwa di mobil dan memberikan uang sebesar Rp. 286.000 (dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah) dan memperlihatkan struk penjualan gelang kepada Terdakwa I, dan sisa dari penjualan gelang tersebut diberikan Terdakwa I kepada Lili sebagai ganti dari uang Lili yang dipakai untuk menebus gelang milik Terdakwa I;

- Bahwa selanjutnya, Terdakwa I mengajak Lili untuk jalan-jalan ke daerah tempat tinggal tinggal Terdakwa I di Kp. Bengkok Kecamatan Sukaluyu, sekaligus terdakwa I berniat untuk menemui saudara Terdakwa I di daerah Sukaluyu untuk meminjam uang, selanjutnya Lili mengiyakan ajakan dari Terdakwa I;

- Bahwa setelah Lili mengiyakan ajakan Terdakwa I, selanjutnya Para Terdakwa bersama Lili berangkat ke daerah sukaluyu, sesampainya di gang rumah saudara Terdakwa I di daerah Sukaluyu, selanjutnya Terdakwa I pergi sendirian ke rumah saudara Terdakwa I untuk meminjam uang, dan diwaktu yang sama Lili dan Terdakwa II menunggu di mobil;

- Bahwa setelah beberapa menit dari rumah saudara Terdakwa I, Terdakwa I kembali ke mobil, lalu para Terdakwa dan Lili melanjutkan perjalanan ke arah rumah Lili, sesampainya di depan gang rumah Lili sekira pukul 14.00 Wib, Lili mengajak Para Terdakwa untuk menemani Lili menagih hutang di daerah leles, namun Lili ingin memasak dahulu di rumah, pada saat itu Para Terdakwa mengiyakan ajakan dari Lili dan Para Terdakwa menunggu di mobil;

- Bahwa pada saat Para Terdakwa dan Lili sampai di didepan gang Rumah Lili, saksi Ramdan Mandala Putra melihat Para Terdakwa yang sedang memarkir mobilnya, dan pada saat itu saksi Dasep Muhammad Fajar Akbar yang merupakan petugas parkir membantu Para Terdakwa

Halaman 43 dari 71 Putusan Nomor 316/Pid.B/2024/PN Cbd





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memarkirkan mobilnya dan saksi Dasep Muhammad Fajar Akbar diberi uang parkir sebesar Rp. 5000 (lima ribu rupiah) oleh Terdakwa I;

- Bahwa setelah sekitar 1-2 jam menunggu, Terdakwa menelpon Lili dan bertanya ke Lili "Bu masih lama gak" selanjutnya Lili mengatakan "bentar neng, habis mandi mau pakai baju dulu, nanti kalo sudah selesai neng tunggu dijematan ya", setelah komunikasi tersebut Para Terdakwa menuju jembatan, selanjutnya Lili datang menemui Para Terdakwa di jembatan, lalu Para Terdakwa dan Lili melanjutkan perjalanan ke daerah leles;

- Bahwa di dalam perjalanan, Para Terdakwa dan Lili menuju daerah Ciaul, Sukabumi. Di tengah perjalanan pada saat sedang melewati hutan dan jalan gelap, Terdakwa II yang saat itu sedang menyetir mobil berhenti beberapa kali dengan alasan ingin buang air kecil, selanjutnya Terdakwa I menganggap bahwa gerak-gerik dari Terdakwa II yang buang air kecil tersebut merupakan sinyal untuk melaksanakan rencana mengeksekusi Lili Setelah 3 kali berhenti untuk buang air kecil, Terdakwa I menggantikan posisi menyetir dari terdakwa II, sehingga pada saat itu Terdakwa I yang menyetir dan Terdakwa II duduk di kursi belakang Bersama Lili kembali melanjutkan perjalanan;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa II secara mendadak meminta Terdakwa I memberhentikan mobil, tepat di pinggir jalan yang memiliki lahan parkir, selanjutnya Terdakwa II mulai memiting leher Lili, dan Lili berusaha melawan, selanjutnya Terdakwa I membantu dengan membekap mulut Lili menggunakan kain handuk, pada saat membekap mulut Lili, Terdakwa I terpentak, lalu Terdakwa I yang melihat Lili sudah lemas dan tersungkur di jok, langsung melipat kaki Lili di bagian rem tangan mobil, selanjutnya Terdakwa I kemudian membelitkan sabuk pengaman ke leher Lili satu putaran, kemudian Terdakwa II melanjutkan mencekik leher Lili menggunakan sabuk pengaman tersebut hingga Lili meninggal dunia;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa II meminta Terdakwa I untuk mengamankan gelang barang-barang milik Lili, lalu Terdakwa II keluar dari mobil dan mengambil posisi menyetir, sekira 20m dari lokasi kejadian, Terdakwa II memberhentikan mobil dan membuka pintu penumpang lalu Terdakwa 2 bersama terdakwa I membopong mayat Lili keluar dan menggeletakkan mayat Lili di pinggir jalan di daerah Desa Sukamanah, Kecamatan Gegerbitug, Kabupaten Sukabumi;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa II mengambil alih posisi menyetir dan memutar balik mobil, dan melanjutkan perjalanan, didalam perjalanan Para

Halaman 44 dari 71 Putusan Nomor 316/Pid.B/2024/PN Cbd



Terdakwa membuang barang-barang Lili, yaitu kain handuk warna putih dibuang di daerah sekitar 1 km dari lokasi dibuangnya Lili, setelah itu lipstick 2 (dua), setelah itu balsem geliga ukuran kecil, setelah itu masker hitam kacamata baca batang warna hitam kacanya warna putih, surat perhiasan emas 2 lembar, surat struk pegadaian bekas ambil gelang milik Terdakwa I, ikat rambut warna hitam coklat, sisir wama merah, dompet warna kuning eas kecil, minyak wangi, dan sandal, itu semua dibuang secara satu persatu di sekitar jalan Desa Sukamanah Kecamatan Gegerbitug, Kabupaten Sukabumi;

- Bahwa selanjutnya Para Terdakwa berencana untuk menuju rumah (saksi Dayat), lalu didalam perjalanan ke rumah Saksi. Dayat Terdakwa I kembali membuang 2 Handphone milik korban yaitu 1 HP warna silver merk Nokia dan milik Lili, HP warna kuning merk Nokia bersama casannya di Sungai;

- Bahwa pada hari rabu tanggal 27 Juni sekira pukul 08.00-10.00 Wib Para Terdakwa menuju toko emas KING, hendak menjual 2 buah gelang dan 1 cincin milik Lili, namun setelah di cek oleh Saksi Ovan Febriana selaku karyawan toko emas King, gelang tersebut bukanlah emas namun hanya imitasi, setelah itu Para Terdakwa melanjutkan perjalanan ke arah gegerbitug, setelah melewati sungai Cimandiri perbatasan wilayah Kecamatan Cireunghas dan Kecamatan Gegerbitug, Para Terdakwa kembali membuang barang-barang milik Lili diantaranya adalah KTP Lili, 2 buah gelang dan cincin imitasi yang dimasukan Para Terdakwa dalam kantong kresek yang telah diisi batu;

- Bahwa pada hari rabu tanggal 27 Juni sekira pukul 21.00 Wib Para Terdakwa bertemu saksi Dayat di rumah Saksi Dayat yang bertempat di Kampung Cijawati, selanjutnya Para Terdakwa mengaku kepada saksi Dayat bahwa Para Terdakwa telah membunuh Lili dan meminta doa agar tidak diingatkan atas kejadian tersebut;

- Bahwa setelah menemui saksi Dayat Terdakwa I meminjam sikat ke tetangga saksi Dayat yaitu saksi Nani Handayani untuk membersihkan darah pada jok mobil milik terdakwa I, selanjutnya Terdakwa I menyikat dan membersihkan darah pada jok mobil milik Terdakwa I tersebut;

- Bahwa pada hari rabu tanggal 26 Juni 2024, sekira pukul 06.00 Wib Saksi Setiadi Hermawan Als Yadi Bin Kusma Sudiana (Alm) bersama dengan Saksi Sandi Julianto yang keduanya merupakan satpam PT Male, melihat Lili yang telah meninggal dunia pinggir jalan dekat tebing dengan posisi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telentang, kemudian Saksi Setiadi Hermawan Als Yadi Bin Kusma Sudiana (Alm) bersama dengan Saksi Sandi Julianto melaporkan kaitan penemuan mayat Sdri Lili tersebut ke pimpinan saksi, selanjutnya hal tersebut dilaporkan ke pihak kepolisian sektor Gegerbitung melalui pukul 06.30 Wib, kemudian pihak kepolisian membawa mayat Lili tersebut ke rumah Sakit R.Syamsudin Bunut Kota Sukabumi;

- Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor R/Ver/34/SK-II/VI/2024/RSSH tanggal 27 Juni 2024 menyatakan ditemukan;
  - luka-luka lecet pada wajah dan kedua lengan,
  - memar pada wajah, rahang leher, dada, dan kedua lengan atas akibat kekerasan benda tumpul, selanjutnya ditemukan resapan darah pada otot leher, kulit kepala bagian dalam, otot sela iga kanan, otot dasar lidah,
  - patah tulang lidah, rawan gondok dan dua iga kanan,
  - pendarahan di bawah selaput keras otak, pendarahan dibawah selaput lunak otak akibat kekerasan benda tumpul
  - Perbendungan paru, pengapuran pembuluh nadi, dan pelebaran pembuluh darah di beberapa organ dalam.
  - sebab kematian Sdri. LILI akibat kekerasan tumpul di leher yang menimbulkan hambatan jalan nafas hingga kekurangan oksigen dan mati lemas.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk alternatif, maka Majelis Hakim akan langsung memilih dakwaan mana yang dianggap paling relevan dengan berdasar kepada fakta-fakta hukum dipersidangan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dakwaan yang paling relevan yang dapat diterapkan pada diri dan perbuatan para Terdakwa adalah dakwaan Kesatu yaitu Pasal 340 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang memiliki unsur-unsur sebagai berikut:

1. **Unsur Barangsiapa;**
2. **Unsur Dengan Sengaja;**
3. **Unsur Dan Dengan Rencana Terlebih Dahulu;**

Halaman 46 dari 71 Putusan Nomor 316/Pid.B/2024/PN Cbd



4. Unsur Merampas Nyawa Orang Lain;
5. Unsur Orang Yang Melakukan, Menyuruh Melakukan Dan Turut Serta Melakukan Perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad. 1. Unsur Barangsiapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barangsiapa” dalam Unsur Kesatu ini adalah siapa saja orang perorangan selaku subjek hukum pemegang hak dan kewajiban yang mempunyai kemampuan untuk berbuat dan mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya yang pada saat ini sedang diajukan ke persidangan karena didakwa oleh Penuntut Umum telah melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah menghadirkan 2 (dua) orang yang setelah diperiksa identitasnya oleh Majelis Hakim bisa memberikan jawaban dengan penuh kesadaran dan mengaku bahwa dirinya masing-masing bernama **Terdakwa 1. Neng Anggi Anggraeni binti H. Encep Jamaludin (alm)** dan **Terdakwa 2. Wahyu Septian Bin Kuswanto** lengkap dengan seluruh identitasnya dan ternyata identitas tersebut bersesuaian dengan identitas Terdakwa sebagaimana termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum serta surat-surat lain yang terlampir dalam Berkas Perkara Pidana Nomor 316/Pid.B/2024/PN Cbd sehingga dengan demikian maka Majelis Hakim berpendapat bahwa orang yang sedang dihadapkan di depan persidangan memang benar Terdakwa sebagaimana dimaksud di dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum serta tidak terdapat unsur kekeliruan mengenai orang (*Error In Persona*) dan oleh karenanya Unsur Kesatu ini telah terpenuhi;

**Ad. 2. Unsur Dengan Sengaja;**

Menimbang, bahwa KUHP tidak memberikan arti kata “Sengaja” namun pengertian kata “Sengaja” dapat ditemukan dalam doktrin dan memori penjelasan pada waktu KUHP dibuat (*Memorie van Toelichting - MvT*) bahwa kata *opzettelijke* (dengan sengaja) yang tersebar dalam beberapa pasal KUHP adalah sama dengan *willens en wetens* (menghendaki dan mengetahui) sehingga dengan demikian, berdasarkan MvT seseorang dikatakan sengaja melakukan perbuatan apabila orang tersebut menghendaki dan mengetahui dilakukannya perbuatan tersebut, atau dengan kata lain bahwa seseorang yang melakukan perbuatan dengan sengaja haruslah menghendaki perbuatan itu, dan juga harus mengetahui akibat dari perbuatan itu;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan doktrin dalam ilmu hukum pidana dikenal adanya corak atau gradasi kesengajaan sebagai berikut:

1. Sengaja Sebagai Maksud (*Opzet Als Oogmerk*);
2. Sengaja Sadar Atau Insyaf Akan Keharusan Atau Sadar Akan Kepastian (*Opzet Bij Noodzakelijkheidsbewustzijn*);
3. Sengaja Sadar Akan Kemungkinan (*Opzet Bij Mogelijkheidsbewustzijn* = *Dolus Eventualis* = *Voorwaardelijk Opzet*);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Motif adalah hal yang mendorong seseorang untuk melakukan sesuatu perbuatan atau alasan seseorang untuk melakukan suatu perbuatan. Motif dalam kaitannya dengan kejahatan berarti dorongan yang terdapat dalam sikap batin pelaku (*mens rea*) untuk melakukan kejahatan yang apabila dikaitkan dengan rumusan Pasal dalam KUHP atau unsur delik maka tidak semua rumusan dalam pasal KUHP itu memiliki motif sebagai unsur delik, bahkan hanya beberapa pasal saja yang mengandung unsur motif sehingga hal ini berarti bahwa "Sengaja" dengan "Motif" itu berbeda namun demikian apabila dalam suatu rumusan delik menggunakan istilah "dengan maksud" maka tidak ada corak kesengajaan selain "Sengaja Sebagai Maksud (*Opzet Als Oogmerk*) dan kesengajaan sebagai maksud ini mengandung atau membutuhkan "Motif";

Menimbang, bahwa menghilangkan nyawa orang lain dalam delik pembunuhan berencana harus disengaja atau menjadi tujuan oleh pelaku. dalam arti bahwa kesengajaan harus ditujukan untuk menghilangkan nyawa orang lain jadi pelaku melakukan pembunuhan berencana itu disertai dengan motif atau ada alasan atau hal yang mendorong dia melakukan Pembunuhan, akan tetapi Pasal 340 KUHP tidak mencantumkannya sebagai unsur delik karena sistem hukum pidana Indonesia tidak mensyaratkan "Motif" sebagai unsur delik namun sudah cukup kalau pelaku dengan tenang merencanakan pembunuhan tersebut yang disertai persiapan dan pembuatan rencana namun demikian Van Bemmelen berpendapat bahwa mengetahui motif itu sangat membantu meyakinkan Majelis Hakim dalam mengambil putusan;

Menimbang, bahwa karena "Kesengajaan" dalam Pasal 340 KUHP (*Moord*) tersebut ditambah dengan unsur perencanaan, maka para ahli hukum pidana menyebut jenis kesengajaan pada delik pembunuhan berencana (*Moord*) sebagai *Dolus Premeditatus* yaitu "Sengaja yang dilakukan dengan telah mempertimbangkan masak-masak atau dengan rencana yang ditetapkan dengan tenang, yaitu ditetapkan dengan pikiran dan keadaan yang tenang";

Halaman 48 dari 71 Putusan Nomor 316/Pid.B/2024/PN Cbd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, alat bukti surat, petunjuk serta keterangan Terdakwa, dan antara keterangan saksi-saksi dengan yang lainnya saling bersesuaian dan adanya persesuaian antara keterangan saksi-saksi dengan alat bukti lain, maka dapat diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa Neng Anggi Anggraeni selanjutnya disebut "Terdakwa I" dan Terdakwa Wahyu Bin Kuswanto selanjutnya disebut "Terdakwa II" dan secara bersama-sama disebut "Para Terdakwa" pada hari Selasa, tanggal 26 Juni 2024 sekiranya pada pukul 20.30 Wib, bertempat di Kampung Pasir Sireum RT 06/ RW 003 Desa Sukamanah, Kecamatan Gegerbitung, Kabupaten Sukabumi, berawal dari perkenalan Terdakwa I dengan Lili Pada senin tanggal 25 Juni 2024 sekira pukul 11.00 Wib bertempat di kantor Pegadaian Kabupaten Cianjur. Pada saat itu Terdakwa I bermaksud untuk menjual gelangnya yang telah digadaikan di pegadaian, namun gelang tersebut harus ditebus terlebih dahulu sebesar Rp. 1.781.000 (satu juta tujuh ratus delapan puluh ribu Rupiah), selanjutnya Terdakwa I yang yang tidak dapat menebus gelangnya tersebut didatangi Lili yang menawarkan untuk membantu Terdakwa I untuk menebus gelang milik Terdakwa I tersebut, lalu Lili mengatakan bahwa dirinya dapat membantu untuk menebus gelang milik Terdakwa I tersebut, Selanjutnya Lili dan Terdakwa I bertukar nomor telepon dan menyepakati untuk bertemu kembali pada hari Selasa tanggal 26 Juni 2024, pada hari Selasa tanggal 26 Juni 2024 Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II bertemu dengan Lili di rumah Lili Selanjutnya Lili, meminta uang ke Saksi Entang (Suami Sdri. Lili) sebesar Rp.1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah) untuk menebus gelang Terdakwa I dan selanjutnya uang tersebut diberikan Saksi Entang kepada Lili, selanjutnya pada hari yang sama sekira pukul 11.00 Wib, Terdakwa I, Terdakwa II, dan Lili berangkat ke pegadaian. Sesampainya di pegadaian, Lili menjelaskan pada Terdakwa I bahwa dirinya mempunyai uang sebesar Rp.1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan menanyakan kepada Terdakwa I apakah terdakwa I masih memiliki uang tambahan untuk menebus gelangnya tersebut, lalu dijawab oleh Terdakwa I bahwa Terdakwa I tidak memiliki uang sama sekali selanjutny Lili mengatakan bahwa kurangnya uang tersebut dapat diatasi dengan meminjam uang ke satpam, lalu Lili mengatakan Bahwa yang terpenting adalah Terdakwa I harus menandatangani beberapa dokumen terlebih dahulu, lalu Terdakwa I dan Lili menuju teller untuk menandatangani dokumen untuk menebus gelang milik Terdakwa I, setelah Lili dan Terdakwa I menebus gelang milik Terdakwa I, Terdakwa I mengatakan "bu saya nunggu di mobil ya", kemudian Lili menjawab

Halaman 49 dari 71 Putusan Nomor 316/Pid.B/2024/PN Cbd

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



“iya”, selanjutnya Terdakwa I menuju mobil Merek honda Brio, Warna Merah, Nopol F-1125-JZ milik Terdakwa I, dan menghampiri Terdakwa II di mobil;

Menimbang, bahwa pada saat Para Terdakwa yang sedang menunggu di mobil timbulah niat para Terdakwa untuk mengambil barang milik Lili dengan cara membuat Lili pingsan, selanjutnya Para Terdakwa melakukan perencanaan untuk melaksanakan rencananya tersebut dengan Terdakwa II yang berperan mengendarai mobil dan Terdakwa I yang mengeksekusi, dan selanjutnya setelah selesai mengurus penebusan gelang milik Terdakwa I, Lili teriak dari parkiran motor mengatakan kepada Terdakwa I “neng tungguin ya ibu mau jual gelang dahulu” selanjutnya Lili menjual gelang milik Terdakwa I tersbut di toko emas disekitar pegadaian cianjur, setelah berselang 30 menit, Lili menghampiri Para Terdakwa di mobil dan memberikan uang sebesar Rp. 286.000 (dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah) dan memperlihatkan struk penjualan gelang kepada Terdakwa I, dan sisa dari penjualan gelang tersebut diberikan Terdakwa I kepada Lili sebagai ganti dari uang Lili yang dipakai untuk menebus gelang milik Terdakwa I, selanjutnya, Terdakwa I mengajak Lili untuk jalan-jalan ke daerah tempat tinggal tinggal Terdakwa I di Kp. Bengkok Kecamatan Sukaluyu, sekaligus terdakwa I berniat untuk menemui saudara Terdakwa I di daerah Sukaluyu untuk meminjam uang, selanjutnya Lili mengiyakan ajakan dari Terdakwa I, setelah Lili mengiyakan ajakan Terdakwa I, selanjutnya Para Terdakwa bersama Lili berangkat ke daerah sukaluyu, sesampainya di gang rumah saudara Terdakwa I di daerah Sukaluyu, selanjutnya Terdakwa I pergi sendirian ke rumah saudara Terdakwa I untuk meminjam uang, dan diwaktu yang sama Lili dan Terdakwa II menunggu dimobil, setelah beberapa menit dari rumah saudara Terdakwa I, Terdakwa I kembali ke mobil, lalu Para Terdakwa dan Lili melanjutkan perjalanan ke arah rumah Lili, sesampainya di depan gang rumah Lili sekira pukul 14.00 Wib, Lili mengajak Para Terdakwa untuk menemani Lili menagih hutang didaerah leles, namum Lili ingin memasak dahulu dirumah, pada saat itu Para Terdakwa mengiyakan ajakan dari Lili dan Para Terdakwa menunggu di mobil;

Menimbang, bahwa pada saat Para Terdakwa dan Lili sampai di didepan gang Rumah Lili, saksi Ramdan Mandala Putra melihat Para Terdakwa yang sedang memarkirkan mobilnya, dan pada saat itu saksi Dasep Muhammad Fajar Akbar yang merupakan petugas parkir membantu Para Terdakwa memarkirkan mobilnya dan saksi Dasep Muhammad Fajar Akbar diberi uang parkir sebesar Rp. 5000 (lima ribu rupiah) oleh Terdakwa I, setelah sekitar 1-2 jam menunggu, Terdakwa menelpon Lili dan bertanya ke Lili “Bu masih lama



gak” selanjutnya Lili mengatakan “bentar neng, habis mandi mau pakai baju dulu, nanti kalo sudah selesai neng tunggu dijembatan ya”, setelah komunikasi tersebut Para Terdakwa menuju jembatan, selanjutnya Lili datang menemui Para Terdakwa di jembatan, lalu Para Terdakwa dan Lili melanjutkan perjalanan ke daerah leles, di dalam perjalanan, Para Terdakwa dan Lili menuju daerah Ciaul, Sukabumi;

Menimbang, bahwa di tengah perjalanan pada saat sedang melewati hutan dan jalan gelap, Terdakwa II yang saat itu sedang menyetir mobil berhenti beberapa kali dengan alasan ingin buang air kecil, selanjutnya Terdakwa I menganggap bahwa gerak-gerik dari Terdakwa II yang buang air kecil tersebut merupakan sinyal untuk melaksanakan rencana mengeksekusi Lili Setelah 3 kali berhenti untuk buang air kecil, Terdakwa I menggantikan posisi menyetir dari terdakwa II, sehingga pada saat itu Terdakwa I yang menyetir dan Terdakwa II duduk di kursi belakang Bersama Lili kembali melanjutkan perjalanan, Terdakwa II secara mendadak meminta Terdakwa I memberhentikan mobil, tepat di pinggir jalan yang memiliki lahan parkir, selanjutnya Terdakwa II mulai memiting leher Lili, dan Lili berusaha melawan, selanjutnya Terdakwa I membantu dengan membekap mulut Lili menggunakan kain handuk, pada saat membekap mulut Lili, Terdakwa I terpentak, lalu Terdakwa I yang melihat Lili sudah lemas dan tersungkur di jok, langsung melipat kaki Lili di bagian rem tangan mobil, selanjutnya Terdakwa I kemudian membelitkan sabuk pengaman ke leher Lili satu putaran, kemudian Terdakwa II melanjutkan mencekik leher Lili menggunakan sabuk pengaman tersebut hingga Lili meninggal dunia, selanjutnya Terdakwa II meminta Terdakwa I untuk mengamankan gelang barang-barang milik Lili, lalu Terdakwa II keluar dari mobil dan mengambil posisi menyetir, sekira 20m dari lokasi kejadian, Terdakwa II memberhentikan mobil dan membuka pintu penumpang lalu Terdakwa 2 bersama terdakwa I membopong mayat Lili keluar dan menggeletakkan mayat Lili di pinggir jalan di daerah Desa Sukamanah, Kecamatan Gegerbitug, Kabupaten Sukabumi

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa II mengambil alih posisi menyetir dan memutar balik mobil, dan melanjutkan perjalanan, didalam perjalanan Para Terdakwa membuang barang-barang Lili, yaitu kain handuk warna putih dibuang di daerah sekitar 1 km dari lokasi dibuangnya Lili, setelah itu lipstick 2 (dua), setelah itu balsem geliga ukuran kecil, setelah itu masker hitam kacamatanya baca batang warna hitam kacanya warna putih, surat perhiasan emas 2 lembar, surat struk pegadaian bekas ambil gelang milik Terdakwa I, ikat rambut warna hitam coklat, sisir warna merah, dompet warna kuning kecil,



minyak wangi, dan sandal, itu semua dibuang secara satu persatu di sekitar jalan Desa Sukamanah Kecamatan Gegerbitug, Kabupaten Sukabumi;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa “Unsur Dengan Sengaja” dalam Unsur Kedua ini telah terpenuhi;

### **Ad. 3. Unsur Dengan Rencana Terlebih Dahulu;**

Menimbang, bahwa unsur delik pembunuhan berencana (*Moord*) dalam Pasal 340 KUHP adalah sama dengan unsur delik pembunuhan biasa (Pasal 338 KUHP) ditambah dengan unsur perencanaan yang menurut Andi Hamzah diistilahkan dengan “dipikirkan lebih dahulu” (*met voorbedachten rade*);

Menimbang, bahwa unsur “rencana lebih dahulu” adalah adanya tenggang waktu antara adanya niat untuk membunuh dengan pelaksanaan pembunuhan dalam artian ada waktu untuk memikirkan dengan tenang bagaimana cara melakukan pembunuhan itu dan ada waktu untuk memikirkan apakah pembunuhan itu dilanjutkan ataukah dihentikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian menurut M.v.T bahwa rencana lebih dahulu (*voorbedachte rade*) mensyaratkan jangka waktu untuk menimbang secara tenang, atau memikirkan secara tenang sehingga untuk itu dipandang sudah cukup bila pembuat delik untuk melaksanakan kejahatan mempunyai waktu untuk memperhitungkan apa yang akan dilakukannya. Unsur merencanakan lebih dahulu, ini dapat disimpulkan dari keadaan yang obyektif. Dalam doktrin disimpulkan bahwa waktu ini tidak boleh terlalu sempit tetapi juga tidak perlu terlalu lama, yang penting adalah terdapat waktu bagi pelaku untuk memikirkan dengan tenang dengan cara bagaimana pembunuhan itu dilakukan bahkan ada waktu untuk membatalkan niatnya karena pada pembunuhan yang “direncanakan terlebih dahulu” (*moord*), kedua hal itu terpisah oleh suatu jangka waktu yang diperlukan guna berpikir secara tenang tentang pelaksanaannya, juga waktu untuk memberi kesempatan guna membatalkan pelaksanaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, alat bukti surat, petunjuk serta keterangan Terdakwa, dan antara keterangan saksi-saksi dengan yang lainnya saling bersesuaian dan adanya persesuaian antara keterangan saksi-saksi dengan alat bukti lain, maka dapat diperoleh fakta hukum bahwa pada saat Para Terdakwa yang sedang menunggu di mobil timbulah niat para Terdakwa untuk mengambil barang milik Lili dengan cara membuat Lili pingsan, selanjutnya Para Terdakwa melakukan perencanaan untuk melaksanakan rencananya tersebut dengan Terdakwa II yang berperan mengendarai mobil dan Terdakwa I yang



mengeksekusi, dan selanjutnya setelah selesai mengurus penebusan gelang milik Terdakwa I, Lili teriak dari parkiran motor mengatakan kepada Terdakwa I “neng tungguin ya ibu mau jual gelang dahulu” selanjutnya Lili menjual gelang milik Terdakwa I tersebut di toko emas disekitar pegadiaan cianjur, setelah berselang 30 menit, Lili menghampiri Para Terdakwa di mobil dan memberikan uang sebesar Rp. 286.000 (dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah) dan memperlihatkan struk penjualan gelang kepada Terdakwa I, dan sisa dari penjualan gelang tersebut diberikan Terdakwa I kepada Lili sebagai ganti dari uang Lili yang dipakai untuk menebus gelang milik Terdakwa I, selanjutnya, Terdakwa I mengajak Lili untuk jalan-jalan ke daerah tempat tinggal tinggal Terdakwa I di Kp. Bengkok Kecamatan Sukaluyu, sekaligus terdakwa I berniat untuk menemui saudara Terdakwa I di daerah Sukaluyu untuk meminjam uang, selanjutnya Lili mengiyakan ajakan dari Terdakwa I, setelah Lili mengiyakan ajakan Terdakwa I, selanjutnya Para Terdakwa bersama Lili berangkat ke daerah sukaluyu, sesampainya di gang rumah saudara Terdakwa I di daerah Sukaluyu, selanjutnya Terdakwa I pergi sendirian ke rumah saudara Terdakwa I untuk meminjam uang, dan diwaktu yang sama Lili dan Terdakwa II menunggu di mobil, setelah beberapa menit dari rumah saudara Terdakwa I, Terdakwa I kembali ke mobil, lalu Para Terdakwa dan Lili melanjutkan perjalanan ke arah rumah Lili, sesampainya di depan gang rumah Lili sekira pukul 14.00 Wib, Lili mengajak Para Terdakwa untuk menemani Lili menagih hutang di daerah leles, namun Lili ingin memasak dahulu di rumah, pada saat itu Para Terdakwa mengiyakan ajakan dari Lili dan Para Terdakwa menunggu di mobil;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa “Unsur Dengan Rencana Terlebih Dahulu” dalam Unsur Ketiga ini tidak terpenuhi;

**Ad. 4. Unsur Merampas Nyawa Orang Lain;**

Menimbang, bahwa yang di maksud dengan Merampas Nyawa atau Menghilangkan Jiwa Orang Lain dalam unsur ini adalah adanya bentuk-bentuk perbuatan pelaku yang dilakukan terhadap korban sehingga korban meninggal dunia. Perbuatan dimaksud adalah perbuatan fisik yang mempunyai hubungan causalitas dengan meninggalnya korban yang dikehendaki oleh pelaku. Menurut putusan Hoge Raad tanggal 23 Juli 1937 Hakim dapat menyetujui bahwa terdakwa mengerti, bahwa dengan menggunakan racun tikus yang disatukan dengan ramuan jamu dan diminum para korban dapat menimbulkan kematiannya. Dari keadaan-keadaan bahwa meskipun demikian terdakwa





sengaja melakukannya, dapat ditarik kesimpulan bahwa pelaku menghendaki kematiannya sebagai akibat yang diduganya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, alat bukti surat, petunjuk serta keterangan Terdakwa, dan antara keterangan saksi-saksi dengan yang lainnya saling bersesuaian dan adanya persesuaian antara keterangan saksi-saksi dengan alat bukti lain, maka dapat diperoleh fakta hukum bahwa di dalam perjalanan, Para Terdakwa dan Lili menuju daerah Ciaul, Sukabumi. Di tengah perjalanan pada saat sedang melewati hutan dan jalan gelap, Terdakwa II yang saat itu sedang menyetir mobil berhenti beberapa kali dengan alasan ingin buang air kecil, selanjutnya Terdakwa I menganggap bahwa gerak-gerik dari Terdakwa II yang buang air kecil tersebut merupakan sinyal untuk melaksanakan rencana mengeksekusi Lili Setelah 3 kali berhenti untuk buang air kecil, Terdakwa I menggantikan posisi menyetir dari terdakwa II, sehingga pada saat itu Terdakwa I yang menyetir dan Terdakwa II duduk di kursi belakang Bersama Lili kembali melanjutkan perjalanan, selanjutnya Terdakwa II secara mendadak meminta Terdakwa I memberhentikan mobil, tepat di pinggir jalan yang memiliki lahan parkir, selanjutnya Terdakwa II mulai memiting leher Lili, dan Lili berusaha melawan, selanjutnya Terdakwa I membantu dengan membekap mulut Lili menggunakan kain handuk, pada saat membekap mulut Lili, Terdakwa I terpental, lalu Terdakwa I yang melihat Lili sudah lemas dan tersungkur di jok, langsung melipat kaki Lili di bagian rem tangan mobil, selanjutnya Terdakwa I kemudian membelitkan sabuk pengaman ke leher Lili satu putaran, kemudian Terdakwa II melanjutkan mencekik leher Lili menggunakan sabuk pengaman tersebut hingga Lili meninggal dunia, selanjutnya Terdakwa II meminta Terdakwa I untuk mengamankan gelang barang-barang milik Lili, lalu Terdakwa II keluar dari mobil dan mengambil posisi menyetir, sekira 20m dari lokasi kejadian, Terdakwa II memberhentikan mobil dan membuka pintu penumpang lalu Terdakwa 2 bersama terdakwa I membopong mayat Lili keluar dan menggeletakkan mayat Lili di pinggir jalan di daerah Desa Sukamanah, Kecamatan Gegerbitug, Kabupaten Sukabumi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa II mengambil alih posisi menyetir dan memutar balik mobil, dan melanjutkan perjalanan, didalam perjalanan Para Terdakwa membuang barang-barang Lili, yaitu kain handuk warna putih dibuang di daerah sekitar 1 km dari lokasi dibuangnya Lili, setelah itu lipstick 2 (dua), setelah itu balsem geliga ukuran kecil, setelah itu masker hitam kacamata baca batang warna hitam kacanya warna putih, surat perhiasan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

emas 2 lembar, surat struk pegadaian bekas ambil gelang milik Terdakwa I, ikat rambut warna hitam coklat, sisir warna merah, dompet warna kuning kecil, minyak wangi, dan sandal, itu semua dibuang secara satu persatu di sekitar jalan Desa Sukamanah Kecamatan Gegerbitug, Kabupaten Sukabumi, selanjutnya Para Terdakwa berencana untuk menuju rumah (saksi Dayat), lalu didalam perjalanan ke rumah Saksi. Dayat Terdakwa I kembali membuang 2 Handphone milik korban yaitu 1 HP warna silver merk Nokia dan milik Lili, HP warna kuning merk Nokia bersama casannya di Sungai, pada hari rabu tanggal 27 Juni sekira pukul 08.00-10.00 Wib Para Terdakwa menuju toko emas KING, hendak menjual 2 buah gelang dan 1 cincin milik Lili, namun setelah di cek oleh Saksi Ovan Febriana selaku karyawan toko emas King, gelang tersebut bukanlah emas namun hanya imitasi, setelah itu Para Terdakwa melanjutkan perjalanan ke arah gegerbitug, setelah melewati sungai Cimandiri perbatasan wilayah Kecamatan Cireunghas dan Kecamatan Gegerbitug, Para Terdakwa kembali membuang barang-barang milik Lili diantaranya adalah KTP Lili, 2 buah gelang dan cincin imitasi yang dimasukan Para Terdakwa dalam kantong kresek yang telah diisi batu;

Menimbang, bahwa pada hari rabu tanggal 27 Juni sekira pukul 21.00 Wib Para Terdakwa bertemu saksi Dayat di rumah Saksi Dayat yang bertempat di Kampung Cijawati, selanjutnya Para Terdakwa mengaku kepada saksi Dayat bahwa Para Terdakwa telah membunuh Lili dan meminta doa agar tidak diingatkan atas kejadian tersebut, setelah menemui saksi Dayat Terdakwa I meminjam sikat ke tetangga saksi Dayat yaitu saksi Nani Handayani untuk membersihkan darah pada jok mobil milik terdakwa I, selanjutnya Terdakwa I menyikat dan membersihkan darah pada jok mobil milik Terdakwa I tersebut, pada hari rabu tanggal 26 Juni 2024, sekira pukul 06.00 Wib Saksi Setiadi Hermawan Als Yadi Bin Kusma Suidana (Alm) bersama dengan Saksi Sandi Julianto yang keduanya merupakan satpam PT Male, melihat Lili yang telah meninggal dunia pinggir jalan dekat tebing dengan posisi telentang, kemudian Saksi Setiadi Hermawan Als Yadi Bin Kusma Suidana (Alm) bersama dengan Saksi Sandi Julianto melaporkan kaitan penemuan mayat Sdri Lili tersebut ke pimpinan saksi, selanjutnya hal tersebut dilaporkan ke pihak kepolisian sektor Gegerbitug melalui pukul 06.30 Wib, kemudian pihak kepolisian membawa mayat Lili tersebut ke rumah Sakit R.Syamsudin Bunut Kota Sukabumi;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor R/VeR/34/SK-II/VI/2024/RSSH tanggal 27 Juni 2024 menyatakan ditemukan;

- luka-luka lecet pada wajah dan kedua lengan;

Halaman 55 dari 71 Putusan Nomor 316/Pid.B/2024/PN Cbd



- memar pada wajah, rahang leher, dada, dan kedua lengan atas akibat kekerasan benda tumpul, selanjutnya ditemukan resapan darah pada otot leher, kulit kepala bagian dalam, otot sela iga kanan, otot dasar lidah;
- patah tulang lidah, rawan gondok dan dua iga kanan;
- pendarahan di bawah selaput keras otak, pendarahan dibawah selaput lunak otak akibat kekerasan benda tumpul;
- Perbendungan paru, pengapuran pembuluh nadi, dan pelebaran pembuluh darah di beberapa organ dalam;
- sebab kematian Lili akibat kekerasan tumpul di leher yang menimbulkan hambatan jalan nafas hingga kekurangan oksigen dan mati lemas.

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa “Unsur Merampas Nyawa Orang Lain” dalam Unsur Keempat ini telah terpenuhi;

**Ad.5. Unsur Orang Yang Melakukan, Menyuruh Melakukan Dan Turut Serta Melakukan Perbuatan;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah terungkap di persidangan sebagaimana telah diuraikan dalam Unsur Kedua, Unsur Ketiga dan Unsur Keempat tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam peristiwa pembunuhan terhadap Terdakwa Neng Anggi Anggraeni selanjutnya disebut “Terdakwa I” dan Terdakwa Wahyu Bin Kuswanto selanjutnya disebut “Terdakwa II” dan secara bersama-sama disebut “Para Terdakwa” pada hari Selasa, tanggal 26 Juni 2024 sekiranya pada pukul 20.30 Wib, bertempat di Kampung Pasir Sireum RT 06/ RW 003 Desa Sukamanah, Kecamatan Gegerbitung, Kabupaten Sukabumi, berawal dari pengenalan Terdakwa I dengan Lili yang dilakukan oleh Para Terdakwa terhadap korban Lili secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa “Unsur Orang Yang Melakukan, Menyuruh Melakukan Dan Turut Serta Melakukan Perbuatan” dalam Unsur Kelima ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 340 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Pembunuhan sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternative pertama/kesatu Penuntut Umum;



**Pertimbangan Hukum Concurring Opinion Hakim Anggota 1 dalam perkara Nomor 316/Pid.B/2024/Pn Cbd atas nama Terdakwa Neng Anggi Dkk yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:**

Pada dasarnya Hakim Anggota 1 sependapat dengan Ketua Majelis dan Hakim Anggota 2 mengenai tentang fakta fakta yang terungkap di persidangan akan tetapi hakim anggota 1 yang menangani perkara ini tidak sependapat mengenai tentang penerapan pasal yang terdapat dalam dakwaan Penuntut umum dan yang telah di buktikan dalam Unsur” yang terdapat dalam Putusan perkara ini; Bahwa dalam hal ini hakim Anggota 1 mempunyai pertimbangan hukum (*legal reasoning*) sendiri mengenai tentang penerapan pasal yang terbukti dalam pertimbangan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk Alternative maka dalam perkara ini Hakim Anggota 1 berpendapat bahwa yang bersesuaian dengan fakta-fakta yang terdapat di persidangan adalah dakwaan Kedua Penuntut Umum Pasal 365 Ayat (4) KUHP;

Menimbang, bahwa dakwaan kedua Penuntut Umum Pasal 365 Ayat (4) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1. Unsur Barang siapa;**
- 2. Unsur Melakukan Tindak Pidana Pencurian Yang Didahului, Disertai, Atau Diikuti Dengan Kekerasan Terhadap Orang Dengan Maksud Untuk Mempersiapkan Atau Mempermudah Pencurian Atau Dalam Hal Tertangkap Tangan, Untuk Memungkinkan Melarikan Diri Sendiri Atau Peserta Lainnya Atau Untuk Tetap Mengusai Barang Yang Dicuri;**
- 3. Unsur Jika Perbuatan Mengakibatkan Luka Berat Atau Kematian Yang Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih Dengan Bersekutu;**

**Ad. 1. Unsur Barangsiaapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barangsiaapa” dalam Unsur Kesatu ini adalah siapa saja orang perorangan selaku subjek hukum pemegang hak dan kewajiban yang mempunyai kemampuan untuk berbuat dan mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya yang pada saat ini sedang diajukan ke persidangan karena didakwa oleh Penuntut Umum telah melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah menghadirkan 3 (tiga) orang laki-laki yang setelah diperiksa identitasnya oleh Majelis Hakim bisa memberikan jawaban dengan penuh kesadaran dan mengaku bahwa dirinya masing-masing bernama **Terdakwa 1. Neng Anggi Anggraeni binti H.**



**Encep Jamaludin (alm)** dan **Terdakwa 2. Wahyu Septian Bin Kuswanto** lengkap dengan seluruh identitasnya dan ternyata identitas tersebut bersesuaian dengan identitas Terdakwa sebagaimana termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum serta surat-surat lain yang terlampir dalam Berkas Perkara Pidana Nomor 316/Pid.B/2024/PN Cbd sehingga dengan demikian maka Majelis Hakim berpendapat bahwa orang yang sedang dihadapkan di depan persidangan memang benar Para Terdakwa sebagaimana dimaksud di dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum serta tidak terdapat unsur kekeliruan mengenai orang (*Error In Persona*) dan oleh karenanya Unsur Kesatu Barang Siapa telah terpenuhi menurut Hukum;

**Ad.2. Unsur Melakukan Tindak Pidana Pencurian Yang Didahului, Disertai, Atau Diikuti Dengan Kekerasan Terhadap Orang Dengan Maksud Untuk Mempersiapkan Atau Mempermudah Pencurian Atau Dalam Hal Tertangkap Tangan, Untuk Memungkinkan Melarikan Diri Sendiri Atau Peserta Lainnya Atau Untuk Tetap Mengusai Barang Yang Dicuri;**

Menimbang, bahwa yang di maksud dengan **Perbuatan mengambil (*wegnemen*)** adalah suatu tingkah laku positif atau perbuatan materiil, yang dilakukan dengan gerakan-gerakan otot yang disengaja yang pada umumnya dengan menggunakan jari-jari dan tangan yang kemudian diarahkan pada suatu benda, menyentuhnya, memegangnya, dan mengangkatnya lalu membawa dan memindahkannya ke tempat lain atau ke dalam kekuasaannya; Jadi hal pokok dari perbuatan mengambil disini adalah harus terdapat perbuatan aktif, ditujukan pada benda dan berpindahnya kekuasaan benda itu ke dalam kekuasaannya. Pengertian mengambil dapat juga dirumuskan sebagai perbuatan terhadap suatu benda dengan membawa benda tersebut kedalam kekuasaannya secara nyata dan mutlak (Kartanegara, 1:52 atau Lamintang, 1979:79-80). *Arrest Hoge Raad* (HR) tanggal 12 Nopember 1894 menyebutkan " perbuatan mengambil telah selesai, jika benda berada pada pelaku, sekalipun ia kemudian melepaskannya karena diketahui ";

Menimbang, yang dimaksud dengan sesuatu barang adalah segala sesuatu yang berwujud termasuk pula binatang, misalnya uang, baju, kalung dan sebagainya. Dalam pengertian barang termasuk pula daya listrik dan gas, meskipun tidak berwujud akan tetapi dialirkan dan memiliki nilai ekonomis. (R. Soesilo "Kitab Undang-undang Hukum Pidana serta komentar"). Bahwa dari pengertian tersebut dapatlah diketahui suatu barang yang diambil tersebut





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

haruslah bukan barang yang merupakan miliknya, melainkan barang yang sama sekali atau sebagian merupakan kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa 'dengan maksud' dalam pasal ini ialah memperlihatkan kehendak pelaku untuk menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain. Jadi, pelaku sadar atas perbuatannya memaksa. Memaksa yang dilarang di sini adalah memaksa dengan kekerasan. Tanpa ada paksaan, orang yang dipaksa tidak akan melakukan perbuatan tersebut (SR. Sianturi, 1996: 617). Dengan cara memaksa, pelaku ingin korban menyerahkan barang atau membayar utang atau menghapus piutang. Jika yang terjadi penyerahan barang, maka berpindahnya barang dari tangan korban menjadi peristiwa penting melengkapi unsur pasal ini. Putusan Hoge Raad 17 Januari 1921 menyebutkan penyerahan baru terjadi apabila korban telah kehilangan penguasaan atas barang tersebut (R. Soenarto Soerodibroto, 2009: 229). Putusan Hoge Raad pada 23 Maret 1936 menyimpulkan bahwa disebut pemerasan jika seseorang memaksa menyerahkan barang yang dengan penyerahan itu dapat memperoleh piutangnya, juga jika memaksa orang untuk menjual barangnya walaupun dia harus bayar harganya penuh atau bahkan melebihi harganya.

Menimbang, bahwa dari persesuaian satu dengan yang lain antara keterangan saksi-saksi, keterangan Para Terdakwa yang dihubungkan dengan barang barang bukti dipersidangan serta visum et repertum, telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Terdakwa I Neng Anggi Anggraeni selanjutnya disebut "Terdakwa I" dan Terdakwa Wahyu Bin Kuswanto selanjutnya disebut "Terdakwa II" dan secara bersama-sama disebut "Para Terdakwa" pada hari Selasa, tanggal 26 Juni 2024 sekiranya pada pukul 20.30 Wib, bertempat di Kampung Pasir Sireum RT 06/ RW 003 Desa Sukamanah, Kecamatan Gegerbitung, Kabupaten Sukabumi, berawal dari pengenalan Terdakwa I dengan Lili Pada senin tanggal 25 Juni 2024 sekira pukul 11.00 Wib bertempat di kantor Pegadaian Kabupaten Cianjur. Pada saat itu Terdakwa I bermaksud untuk menjual gelangya yang telah digadaikan di pegadaian, namun gelang tersebut harus ditebus terlebih dahulu sebesar Rp.1.781.000 (satu juta tujuh ratus delapan puluh ribu Rupiah), selanjutnya Terdakwa I yang yang tidak dapat menebus gelangya tersebut didatangi Lili yang menawarkan untuk membantu Terdakwa I untuk menebus gelang milik Terdakwa I tersebut, lalu Lili mengatakan bahwa dirinya dapat membantu untuk menebus gelang milik Terdakwa I tersebut, Selanjutnya Lili dan Terdakwa I bertukar nomor telepon dan

Halaman 59 dari 71 Putusan Nomor 316/Pid.B/2024/PN Cbd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyepakati untuk bertemu kembali pada hari Selasa tanggal 26 Juni 2024, pada hari Selasa tanggal 26 Juni 2024 Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II bertemu dengan Lili di rumah Lili Selanjutnya Lili, meminta uang ke Saksi Entang (Suami Sdri. Lili) sebesar Rp.1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah) untuk menebus gelang Terdakwa I dan selanjutnya uang tersebut diberikan Saksi Entang kepada Lili, selanjutnya pada hari yang sama sekira pukul 11.00 Wib, Terdakwa I, Terdakwa II, dan Lili berangkat ke pegadaian. Sesampainya di pegadaian, Lili menjelaskan pada Terdakwa I bahwa dirinya mempunyai uang sebesar Rp.1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan menanyakan kepada Terdakwa I apakah terdakwa I masih memiliki uang tambahan untuk menebus gelangnya tersebut, lalu dijawab oleh Terdakwa I bahwa Terdakwa I tidak memiliki uang sama sekali selanjutny Lili mengatakan bahwa kurangnya uang tersebut dapat diatasi dengan meminjam uang ke satpam, lalu Lili mengatakan Bahwa yang terpenting adalah Terdakwa I harus menandatangani beberapa dokumen terlebih dahulu, lalu Terdakwa I dan Lili menuju teller untuk menandatangani dokumen untuk menebus gelang milik Terdakwa I, setelah Lili dan Terdakwa I menebus gelang milik Terdakwa I, Terdakwa I mengatakan "bu saya nunggu di mobil ya", kemudian Lili menjawab "iya", selanjutnya Terdakwa I menuju mobil Merek honda Brio, Warna Merah, Nopol F-1125-JZ milik Terdakwa I, dan menghampiri Terdakwa II di mobil, pada saat Para Terdakwa yang sedang menunggu di mobil timbulah niat para Terdakwa untuk mengambil barang milik Lili dengan cara membuat Lili pingsan, selanjutnya Para Terdakwa melakukan perencanaan untuk melaksanakan rencananya tersebut dengan Terdakwa II yang berperan mengendarai mobil dan Terdakwa I yang mengeksekusi;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah selesai mengurus penebusan gelang milik Terdakwa I, Lili teriak dari parkiran motor mengatakan kepada Terdakwa I "neng tungguin ya ibu mau jual gelang dahulu" selanjutnya Lili menjual gelang milik Terdakwa I tersbut di toko emas disekitar pegadaian cianjur, setelah berselang 30 menit, Lili menghampiri Para Terdakwa di mobil dan memberikan uang sebesar Rp. 286.000 (dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah) dan memperlihatkan struk penjualan gelang kepada Terdakwa I, dan sisa dari penjualan gelang tersebut diberikan Terdakwa I kepada Lili sebagai ganti dari uang Lili yang dipakai untuk menebus gelang milik Terdakwa I, selanjutnya, Terdakwa I mengajak Lili untuk jalan-jalan ke daerah tempat tinggal tinggal Terdakwa I di Kp. Bengkok Kecamatan Sukaluyu, sekaligus terdakwa I berniat untuk menemui saudara Terdakwa I di daerah Sukaluyu untuk meminjam uang, selanjutnya Lili mengiyakan ajakan dari Terdakwa I, setelah Lili



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengiyakan ajakan Terdakwa I, selanjutnya Para Terdakwa bersama Lili berangkat ke daerah Sukaluyu, sesampainya di gang rumah saudara Terdakwa I di daerah Sukaluyu, selanjutnya Terdakwa I pergi sendirian ke rumah saudara Terdakwa I untuk meminjam uang, dan diwaktu yang sama Lili dan Terdakwa II menunggu dimobil, setelah beberapa menit dari rumah saudara Terdakwa I, Terdakwa I kembali ke mobil, lalu para Terdakwa dan Lili melanjutkan perjalanan ke arah rumah Lili, sesampainya di depan gang rumah Lili sekira pukul 14.00 Wib, Lili mengajak Para Terdakwa untuk menemani Lili menagih hutang di daerah leles, namun Lili ingin memasak dahulu di rumah, pada saat itu Para Terdakwa mengiyakan ajakan dari Lili dan Para Terdakwa menunggu di mobil, pada saat Para Terdakwa dan Lili sampai di didepan gang Rumah Lili, saksi Ramdan Mandala Putra melihat Para Terdakwa yang sedang memarkirkan mobilnya, dan pada saat itu saksi Dasep Muhammad Fajar Akbar yang merupakan petugas parkir membantu Para Terdakwa memarkirkan mobilnya dan saksi Dasep Muhammad Fajar Akbar diberi uang parkir sebesar Rp. 5000 (lima ribu rupiah) oleh Terdakwa I, setelah sekitar 1-2 jam menunggu, Terdakwa menelpon Lili dan bertanya ke Lili "Bu masih lama gak" selanjutnya Lili mengatakan "bentar neng, habis mandi mau pakai baju dulu, nanti kalo sudah selesai neng tunggu di jembatan ya", setelah komunikasi tersebut Para Terdakwa menuju jembatan, selanjutnya Lili datang menemui Para Terdakwa di jembatan, lalu Para Terdakwa dan Lili melanjutkan perjalanan ke daerah leles;

Menimbang, bahwa di dalam perjalanan, Para Terdakwa dan Lili menuju daerah Ciaul, Sukabumi. Di tengah perjalanan pada saat sedang melewati hutan dan jalan gelap, Terdakwa II yang saat itu sedang menyetir mobil berhenti beberapa kali dengan alasan ingin buang air kecil, selanjutnya Terdakwa I menganggap bahwa gerak-gerik dari Terdakwa II yang buang air kecil tersebut merupakan sinyal untuk melaksanakan rencana mengeksekusi Lili Setelah 3 kali berhenti untuk buang air kecil, Terdakwa I menggantikan posisi menyetir dari terdakwa II, sehingga pada saat itu Terdakwa I yang menyetir dan Terdakwa II duduk di kursi belakang Bersama Lili kembali melanjutkan perjalanan, selanjutnya Terdakwa II secara mendadak meminta Terdakwa I memberhentikan mobil, tepat di pinggir jalan yang memiliki lahan parkir, selanjutnya Terdakwa II mulai memiting leher Lili, dan Lili berusaha melawan, selanjutnya Terdakwa I membantu dengan membekap mulut Lili menggunakan kain handuk, pada saat membekap mulut Lili, Terdakwa I terpentak, lalu Terdakwa I yang melihat Lili sudah lemas dan tersungkur di jok, langsung melipat kaki Lili di bagian rem tangan mobil, selanjutnya Terdakwa I kemudian membelitkan sabuk pengaman

Halaman 61 dari 71 Putusan Nomor 316/Pid.B/2024/PN Cbd

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke leher Lili satu putaran, kemudian Terdakwa II melanjutkan mencekik leher Lili menggunakan sabuk pengaman tersebut hingga Lili meninggal dunia, selanjutnya Terdakwa II meminta Terdakwa I untuk mengamankan gelang barang-barang milik Lili, lalu Terdakwa II keluar dari mobil dan mengambil posisi menyetir, sekira 20m dari lokasi kejadian, Terdakwa II memberhentikan mobil dan membuka pintu penumpang lalu Terdakwa 2 bersama terdakwa I membopong mayat Lili keluar dan menggeletakkan mayat Lili di pinggir jalan di daerah Desa Sukamanah, Kecamatan Gegerbitug, Kabupaten Sukabumi, selanjutnya Terdakwa II mengambil alih posisi menyetir dan memutar balik mobil, dan melanjutkan perjalanan, didalam perjalanan Para Terdakwa membuang barang-barang Lili, yaitu kain handuk warna putih dibuang di daerah sekitar 1 km dari lokasi dibuangnya Lili, setelah itu lipstick 2 (dua), setelah itu balsem geliga ukuran kecil, setelah itu masker hitam kaca mata baca batang warna hitam kacanya warna putih, surat perhiasan emas 2 lembar, surat struk pegadaian bekas ambil gelang milik Terdakwa I, ikat rambut warna hitam coklat, sisir wama merah, dompet warna kuning eas kecil, minyak wangi, dan sandal, itu semua dibuang secara satu persatu di sekitar jalan Desa Sukamanah Kecamatan Gegerbitug, Kabupaten Sukabumi, selanjutnya Para Terdakwa berencana untuk menuju rumah (saksi Dayat), lalu didalam perjalanan ke rumah Saksi. Dayat Terdakwa I kembali membuang 2 Handphone milik korban yaitu 1 HP warna silver merk Nokia dan milik Lili, HP warna kuning merk Nokia bersama casannya di Sungai;

Menimbang, bahwa pada hari rabu tanggal 27 Juni sekira pukul 08.00-10.00 Wib Para Terdakwa menuju toko emas KING, hendak menjual 2 buah gelang dan 1 cincin milik Lili, namun setelah di cek oleh Saksi Ovan Febriana selaku karyawan toko emas King, gelang tersebut bukanlah emas namun hanya imitasi, setelah itu Para Terdakwa melanjutkan perjalanan ke arah gegerbitug, setelah melewati sungai Cimandiri perbatasan wilayah Kecamatan Cireunghas dan Kecamatan Gegerbitug, Para Terdakwa kembali membuang barang-barang milik Lili diantaranya adalah KTP Lili, 2 buah gelang dan cincin imitasi yang dimasukan Para Terdakwa dalam kantong kresek yang telah diisi batu, pada hari rabu tanggal 27 Juni sekira pukul 21.00 Wib Para Terdakwa bertemu saksi Dayat di rumah Saksi Dayat yang bertempat di Kampung Cijawati, selanjutnya Para Terdakwa mengaku kepada saksi Dayat bahwa Para Terdakwa telah membunuh Lili dan meminta doa agar tidak diingatkan atas kejadian tersebut, setelah menemui saksi Dayat Terdakwa I meminjam sikat ke tetangga saksi Dayat yaitu saksi Nani Handayani untuk membersihkan darah pada jok

Halaman 62 dari 71 Putusan Nomor 316/Pid.B/2024/PN Cbd



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mobil milik terdakwa I, selanjutnya Terdakwa I menyikat dan membersihkan darah pada jok mobil milik Terdakwa I tersebut, pada hari rabu tanggal 26 Juni 2024, sekira pukul 06.00 Wib Saksi Setiadi Hermawan Als Yadi Bin Kusma Sudiana (Alm) bersama dengan Saksi Sandi Julianto yang keduanya merupakan satpam PT Male, melihat Lili yang telah meninggal dunia pinggir jalan dekat tebing dengan posisi telentang, kemudian Saksi Setiadi Hermawan Als Yadi Bin Kusma Sudiana (Alm) bersama dengan Saksi Sandi Julianto melaporkan kaitan penemuan mayat Sdri Lili tersebut ke pimpinan saksi, selanjutnya hal tersebut dilaporkan ke pihak kepolisian sektor Gegerbitung melalui pukul 06.30 Wib, kemudian pihak kepolisian membawa mayat Lili tersebut ke rumah Sakit R.Syamsudin Bunut Kota Sukabumi;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor R/VeR/34/SK-II/VI/2024/RSSH tanggal 27 Juni 2024 menyatakan ditemukan;

- luka-luka lecet pada wajah dan kedua lengan,
- memar pada wajah, rahang leher, dada, dan kedua lengan atas akibat kekerasan benda tumpul, selanjutnya ditemukan resapan darah pada otot leher, kulit kepala bagian dalam, otot sela iga kanan, otot dasar lidah,
- patah tulang lidah, rawan gondok dan dua iga kanan,
- pendarahan di bawah selaput keras otak, pendarahan dibawah selaput lunak otak akibat kekerasan benda tumpul
- Perbendungan paru, pengapuran pembuluh nadi, dan pelebaran pembuluh darah di beberapa organ dalam.
- sebab kematian Sdri. LILI akibat kekerasan tumpul di leher yang menimbulkan hambatan jalan nafas hingga kekurangan oksigen dan mati lemas.

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perencanaan awal antara Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 merupakan barang yang dimiliki oleh korban dan bukan semata-mata Cuma ingin menghilangkan nyawa korban maka hakim anggota 1 berpendapat bahwa unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, sebagaimana tersebut di atas maka menurut Hakim Anggota 1, dalam hal ini unsur Unsur Melakukan Tindak Pidana Pencurian Yang Didahului, Disertai, Atau Diikuti Dengan Kekerasan Terhadap Orang Dengan Maksud Untuk Mempersiapkan Atau Mempermudah Pencurian Atau Dalam Hal Tertangkap Tangan, Untuk Memungkinkan Melarikan Diri Sendiri Atau Peserta Lainnya Atau Untuk Tetap Mengusai Barang Yang Dicuritelah terbukti menurut hukum;

Halaman 63 dari 71 Putusan Nomor 316/Pid.B/2024/PN Cbd





**Ad. 3. Unsur Jika Perbuatan Mengakibatkan Luka Berat Atau Kematian Yang Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih Dengan Bersekutu;**

Menimbang, bahwa dari persesuaian satu dengan yang lain antara keterangan saksi-saksi, keterangan Para Terdakwa yang dihubungkan dengan barang barang bukti dipersidangan serta visum et repertum, telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Terdakwa I Neng Anggi Anggraeni selanjutnya disebut "Terdakwa I" dan Terdakwa Wahyu Bin Kuswanto selanjutnya disebut "Terdakwa II" dan secara bersama-sama disebut "Para Terdakwa" pada hari Selasa, tanggal 26 Juni 2024 sekiranya pada pukul 20.30 Wib, bertempat di Kampung Pasir Sireum RT 06/ RW 003 Desa Sukamanah, Kecamatan Gegerbitung, Kabupaten Sukabumi, sehingga Terdakwa I melakukan perbuatan yang mengakibatkan kematian tersebut dengan Terdakwa II, sehingga telah terpenuhi menurut Hukum;

Menimbang, sebagaimana tersebut di atas maka menurut Hakim Anggota 1, dalam hal ini Unsur Jika Perbuatan Mengakibatkan Luka Berat Atau Kematian Yang Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih Dengan Bersekutu telah terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa melalui penasehat hukumnya yang pada pokoknya menyatakan bahwa dakwaan Penuntut Umum terhadap Para Terdakwa Neng Anggi Anggraeni Binti H. Encep (Alm) dan Wahyu Sopian Bin Kuswanto mengenyampingkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan baik keterangan saksi-saksi *a de charge*, saksi-saksi fakta maupun keterangan Terdakwa, dengan demikian tindak pidana yang disangkakan oleh Jaksa penuntut Umum tidak dapat di Proses secara hukum pembunuhan berencana sebagaimana dimaksud dalam pasal 340 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP namun lebih tepatnya di peroses secara Hukum pembunuhan biasa karena para Terdakwa dalam melakukan perbuatannya ini tujuannya didalam fakta peridangan ingin merampas harta korban sebagaimana dimaksud dalam pasal 338 jo 365 ayat (4) KUHP, maka akibat hukum yang melekat dalam perkara ini hak Jaksa Penuntut Umum menuntut Para Terdakwa gugur demi hukum;

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut diatas Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa hal yang mengatur sehubungan dengan pembelaan diri diatur dalam pasal 49 KUHP, Perlu disadari bahwa maksud dari pasal 49 KUHP adalah untuk melindungi masyarakat yang



menjadi korban kejahatan dan tidak dalam keadaan mendapatkan perlindungan yang cukup, baik dari anggota masyarakat yang lain, atau dari Alat Kelengkapan Negara seperti Polisi atau petugas penjaga keamanan lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan yang diajukan oleh Terakwa melalui Penasehat hukumnya tersebut diatas dan setelah Majelis Hakim menelaah dan mengkaji pembelaan dan pertimbangan hukum yang telah diuraikan dalam unsur-unsur putusan perkara *a quo*, maka Majelis Hakim tidak sependapat dengan pembelaan yang diajukan oleh Terdakwa Melalui Penasehat hukumnya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas terhadap permohonan pembelaan Para Terdakwa haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah Perbuatan Pidana yang dilakukan oleh Para Terdakwa tersebut disertai adanya Pertanggungjawaban Pidana sehingga terhadap Para Terdakwa dapat dipersalahkan dan dijatuhi sanksi pidana untuk perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menentukan adanya kesalahan sebagai dasar dari pertanggungjawaban pidana harus memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

1. Adanya kemampuan bertanggungjawab pada si pelaku, yang menurut doktrin harus memenuhi dua hal, yaitu adanya kemampuan untuk membedakan antara perbuatan yang baik dan buruk yang sesuai hukum dan yang melawan hukum dan kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik buruknya perbuatan tadi;
2. Adanya hubungan antara batin pelaku dengan perbuatannya yang berupa kesengajaan (*dolus*), atau kealpaan (*culpa*) ini disebut bentuk-bentuk kesalahan;
3. Tidak adanya alasan penghapus kesalahan baik itu alasan pemaaf maupun alasan pembenar;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menguraikan dan membuktikan unsur-unsur tersebut di atas sebagai berikut:

Menimbang, bahwa selama jalannya persidangan Majelis Hakim berpendapat Para Terdakwa adalah orang yang sehat dan sempurna akalnya yang ditandai dengan Para Terdakwa dapat merespon dengan baik semua hal-hal yang terjadi selama jalannya persidangan, dan Para Terdakwa adalah orang yang sudah dewasa yang dibuktikan pada saat perbuatan pidana dilakukan saat itu Para Terdakwa telah berusia dewasa, berdasarkan hal tersebut maka jelas



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam melakukan perbuatan pidana tersebut Para Terdakwa telah memiliki kemampuan membedakan perbuatan baik dan buruk dari sebuah pembunuhan, dengan itu *mutatis mutandis* terbukti pula Para Terdakwa menginsyafi perbuatan tersebut merupakan perbuatan melawan hukum dan hal itu sekaligus membuktikan adanya kesengajaan pada diri Para Terdakwa sebagaimana telah dipertimbangkan dalam pembuktian unsur delik pada pertimbangan perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa selain itu selama Para Terdakwa melakukan perbuatan pidana tersebut Majelis Hakim tidak pula melihat adanya tekanan ataupun paksaan yang dapat membenarkan perbuatan Para Terdakwa tersebut, karena perbuatan pidana yang dilakukan oleh Para Terdakwa tersebut semata-mata dilatarbelakangi kepentingan emosi dan kemarahan Para Terdakwa kepada korban, sehingga dengan demikian Para Terdakwa tidak memiliki dasar hukum untuk melakukan perbuatannya, selain itu perbuatan mereka juga bukan karena adanya perintah Undang-undang ataupun jabatan atau kewajiban padanya, dengan kata lain pada diri Terdakwa tidak ditemukan satupun alasan penghapus pidana baik itu alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghilangkan pertanggungjawaban pidana pada diri Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah Flashdisk berisikan data rekaman CCTV pertemuan di pegadaian dan tetangga rumah korban An. Lili (Alm) dengan tersangka Neng Anggi Anggraeni Binti H. Encep Jamaludin (Alm) dan disita dari pelapor An. Harun Bin Hasim (Alm);

Oleh karena barang bukti tersebut diperlukan dalam pembuktian maka tetap Terlampir dalam berkas perkara.

Halaman 66 dari 71 Putusan Nomor 316/Pid.B/2024/PN Cbd

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) pcs baju warna garis putih biru ukuran 3/4 kepemilikan korban An. Lili (Alm) dan disita dari pelapor An. Harun Bin Hasim (Alm);
  - 1 (satu) pcs celana Jeans warna biru, ukuran panjang, kepemilikan korban An. Lili (Alm) dan disita dari pelapor An. Harun Bin Hasim (Alm);
  - 1 (satu) tas warna hitam merek LOUIS VUITTON, kepemilikan korban an.LILI (Alm) dan disita dari tersangka Neng Anggi Anggraeni Binti H.Encep Jamaludin (Alm);
  - 1 (satu) kacamata warna kaca putih batang hitam, kepemilikan tersangka an. Neng Anggi Anggraeni Binti H. Encep Jamaludin (alm);
  - 1 (satu) buah HP merek Realme C-53 warna Gold, No.Hp 085941373070, diakui kepemilikan tersangka An. Neng Anggi Anggraeni Binti H. Encep Jamaludin (Alm);
  - 1 (satu) botol merek AQUA yang dipakai untuk menampung air campuran sabun wipol untuk membersihkan bercak darah korban sdri. Lili didalam R4/ Mobil tepatnya di jok kiri milik tersangka sdri. Neng Anggi Anggraeni Binti H. Encep Jamaludin (Alm);
  - 1 (satu) buah sikat warna merah muda bercorakan hitam, yang dipakai tersangka Neng Anggi Anggraeni Binti H. Encep Jamaludin (Alm) yang dipakai menyikat jok yang terdapat bercak darah korban sdri Lili (Alm);
  - 1 (satu) kain/ handuk kecil warna putih kepemilikan tersangka An. Wahyu Septian Bin Kuswanto dan disita dari tersangka dari An. Wahyu Septian Bin Kuswanto;
  - 1 (satu) buah HP merek Realme warna biru No.HP :08729700727, diakui kepemilikan tersangka an. Wahyu Septian Bin Kuswanto;
- Oleh karena barang bukti telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;
- 1 (satu) unit kendaraan R4/ Mobil merk Honda Brio Nopol: B-2245-TKU warna merah berikut 1 (satu) buah kunci kontak, diakui kepemilikan dari tersangka An. Neng anggi anggraeni Binti H. Encep jamaludin (Alm).
  - 1 (satu) Tali safetybelt/ sabuk pengaman R4 Mobil Merk Honda Brio warna merah. Nopol: B-2245-TKU diakui kepemilikan tersangka an. Neng anggi anggreani Binti H. Encep jamaludin (alm) yang di pakai tersangka menghilangkan nyawa korban An. Lili (alm);
  - 1 (satu) Kursi senderan dudukan jok R4 bagian belakang sebelah kiri terdapat bercak darah kering koerban An. Lili, diakui kepemilikan tersangka An Neng Anggi Anggreani Binti H. Encep jamaludin (alm);

Halaman 67 dari 71 Putusan Nomor 316/Pid.B/2024/PN Cbd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (sastu) lembar STNK R4/ mobil merek Honda Brio, nopol: F-1125- ZJ, warna merah tahun pembuatan 2015, isi silinder 1198, Noka: MHRDD1770FJ567074, Nosin: L12B31477201, STNK a.n Ahmad S.Pd, Alamat Kp.Citamiang Rt. 018/ 006 Kel. Cikanca Kec. Gekbrong Kab. Cianjur, Diakui kepemilikan tersangka an. Neng Anggi Anggreani Binti H. Encep Jamaludin (alm);

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap barang bukti diatas, oleh karena adanya pihak yang dalam hal ini dinilai berkepentingan terhadap barang bukti tersebut oleh karena adanya perjanjian sewa beli yang terjadi sebagaimana surat permohonan pinjam pakai yang diajukan melalui PTSP oleh PT. Sinarmas, maka terhadap barang bukti diatas harus dikembalikan kepada yang berhak.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

#### Keadaan yang memberatkan

- Bahwa, akibat perbuatan para Terdakwa, mengakibatkan korban meninggal dunia.
- Bahwa, perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat dan telah mengakibatkan penderitaan bagi anggota keluarga korban yang ditinggalkan;
- Bahwa, perbuatan para Terdakwa telah dinilai sebagai suatu perbuatan yang sangat keji.

#### Keadaan yang meringankan

- Tidak ada

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 340 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan **Terdakwa 1. Neng Anggi Anggraeni binti H. Encep Jamaludin (alm)** dan **Terdakwa 2. Wahyu Septian Bin Kuswanto**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan Sengaja Menghilangkan Nyawa Orang Lain Dengan Berencana".
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa 1. Neng Anggi Anggraeni binti H. Encep Jamaludin (alm)** dan **Terdakwa 2. Wahyu Septian Bin Kuswanto**

Halaman 68 dari 71 Putusan Nomor 316/Pid.B/2024/PN Cbd





oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama selama  
**SEUMUR HIDUP.**

3. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;

4. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah Flashdisk berisikan data rekaman CCTV pertemuan di pegadaian dan tetangga rumah korban An. Lili (Alm) dengan tersangka Neng Anggi Anggraeni Binti H. Encep Jamaludin (Alm) dan disita dari pelapor An. Harun Bin Hasim (Alm);  
Terlampir dalam berkas perkara.
- 1 (satu) pcs baju warna garis putih biru ukuran 3/4 kepemilikan korban An. Lili (Alm) dan disita dari pelapor An. Harun Bin Hasim (Alm);
- 1 (satu) pcs celana Jeans warna biru, ukuran panjang, kepemilikan korban An. Lili (Alm) dan disita dari pelapor An. Harun Bin Hasim (Alm);
- 1 (satu) tas warna hitam merek LOUIS VUITTON, kepemilikan korban An. Lili (Alm) dan disita dari tersangka Neng Anggi Anggraeni Binti H. Encep Jamaludin (Alm);
- 1 (satu) kacamata warna kaca putih batang hitam, kepemilikan tersangka An. Neng Anggi Anggraeni Binti H. Encep Jamaludin (alm);
- 1 (satu) buah HP merek Realme C-53 warna Gold, No. Hp 085941373070, diakui kepemilikan tersangka An. Neng Anggi Anggraeni Binti H. Encep Jamaludin (Alm);
- 1 (satu) botol merek AQUA yang dipakai untuk menampung air campuran sabun wipol untuk membersihkan bercak darah korban sdr. Lili didalam R4/ Mobil tepatnya di jok kiri milik tersangka sdr. Neng Anggi Anggraeni Binti H. Encep Jamaludin (Alm);
- 1 (satu) buah sikat warna merah muda bercorakan hitam, yang dipakai tersangka Neng Anggi Anggraeni Binti H. Encep Jamaludin (Alm) yang dipakai menyikat jok yang terdapat bercak darah korban sdr. Lili (Alm);
- 1 (satu) kain/handuk kecil warna putih kepemilikan tersangka An. Wahyu Septian Bin Kuswanto dan disita dari tersangka dari An. Wahyu Septian Bin Kuswanto;
- 1 (satu) buah HP merek Realme warna biru No.HP : 08729700727, diakui kepemilikan tersangka an. Wahyu Septian Bin Kuswanto;

**Dirampas untuk dimusnahkan.**



- 1 (satu) unit kendaraan R4/ Mobil merk Honda Brio Nopol: B-2245-TKU warna merah berikut 1 (satu) buah kunci kontak, diakui kepemilikan dari tersangka An. Neng Anggi Anggreani Binti H. Encep Jamaludin (Alm).
- 1 (satu) Tali safetybelt/ sabuk pengaman R4 Mobil Merk Honda Brio warna merah. Nopol: B-2245-TKU diakui kepemilikan tersangka An. Neng Anggi Anggreani Binti H. Encep Jamaludin (alm) yang di pakai tersangka menghilangkan nyawa korban an. Lili (alm);
- 1 (satu) Kursi senderan dudukan jok R4 bagian belakang sebelah kiri terdapat bercak darah kering koerban An. Lili, diakui kepemilikan tersangka An Neng Anggi Anggreani Binti H. Encep Jamaludin (alm);
- 1 (satu) lembar STNK R4/ mobil merek Honda Brio, nopol: F-1125- ZJ, warna merah tahun pembuatan 2015, isi silinder 1198, Noka: MHRDD1770FJ567074, Nosin: L12B31477201, STNK a.n Ahmad S.Pd, Alamat Kp.Citamiang Rt. 018/ 006 Kel. Cikanca Kec. Gekbrong Kab. Cianjur, Diakui kepemilikan tersangka An. Neng Anggi Anggreani Binti H. Encep Jamaludin (alm);

**Dikembalikan kepada yang berhak melalui Para Terdakwa.**

5. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibadak, pada hari Rabu tanggal 12 Februari 2025 oleh kami, Andy Wiliam Permata, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Yahya Wahyudi, S.H., M.H., Alif Yunan Noviani, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 13 Februari 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Muhammad Indra Lesmana, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cibadak, serta dihadiri oleh Mulkan Balya, S.H., M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Sukabumi dan dihadapan Para Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yahya Wahyudi, S.H., M.H.

Andy Wiliam Permata, S.H., M.H.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Alif Yunan Noviari, S.H.

Panitera Pengganti,

Muhammad Indra Lesmana, S.H., M.H.

Halaman 71 dari 71 Putusan Nomor 316/Pid.B/2024/PN Cbd

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 71